



دفتر الشروط

المناقصة العمومية

الخدمات الحسيّة (physical services)

إسم الصفقة:

ANTIVIRUS SOLUTION FOR THE LEBANESE ADMINISTRATION

تلزيم تأمين نظام الحماية والأمان (ANTIVIRUS) لتجهيزات المعلوماتية لعدد من
الادارات العامة والخدمات المتصلة بها

رقم المرجع:



الجمهورية اللبنانية

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

دعوة إطلاق المناقصة

نشكركم على إهتمامكم بهذه المناقصة.

تجدون مرفقاً الوثائق التي تشكل دفتر الشروط.

يتعين على كل مؤسسة إقتصادية تنوي المشاركة في إجراءات المناقصة الحالية قراءة كافة أجزاء دفتر الشروط هذا وفقراته وملحقاته بكل تمعن والإلتزام بما يفرضه من متطلبات ومواصفات وشروط واردة فيه.

يتألف دفتر الشروط الذي يفترض قراءته مع أي ملحقات تضاف إليه وفقاً للتعليمات الخاصة بالعارضين من الأجزاء التالية:

- الجزء أ: شروط المشاركة

- الجزء ب: مسودة عقد الخدمات العامة الحسيّة

- الجزء ج: نماذج العروض

تم إعداد دفتر الشروط هذا باللغة العربية والإنكليزية للمصطلحات التقنية.

في حال وجود أي اختلاف بين اللغات المذكورة آنفاً، تُعتمد النسخة العربية.

بتقديمها العرض، تكون كل مؤسسة اقتصادية قد أعلنت عن موافقتها صراحة ومن دون أي تحفظ على أي قانون أو نظام نافذ ويتعلق بإجراءات المناقصة الحالية بالإضافة إلى الشروط الخاصة والعامة التي يخضع لها هذا العقد.

كما أن التخلف عن تقديم عرض مطابق للشروط ضمن المهلة الزمنية المحددة في دفتر الشروط يؤدي إلى رفض العرض. ولا يمكن الأخذ بعين الاعتبار أو قبول أي تحفظ في ما يتعلق بالعرض ودفتر الشروط، ويؤدي ذلك إلى رفض العرض فوراً والحؤول دون أي تقييم إضافي.

يخضع إجراء المناقصة هذا لقانون المحاسبة العمومية (مرسوم رقم 14969- الصادر بتاريخ 30 كانون الأول 1963) وتعديلاته وأي مراسيم أو قواعد أخرى صادرة تطبيقاً له.

يمكن تنزيل دفتر الشروط وملحقاته من الموقع الإلكتروني: www.omsar.gov.lb

نتطلع قدماً لاستلام عروضكم.

مع جزيل الشكر،

الإسم والشهرة: د. مي شدياق

المسمى الوظيفي : وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية

جدول المحتويات

4.....	الجزء أ: شروط المشاركة
4.....	القسم الأول. تعليمات للعارضين (ITT)
19.....	القسم الثاني - جدول البيانات الخاصة بالصفقة
27.....	ملحق 1: مواصفات فنية إلزامية
28.....	ملحق 2: طلب السرية
29.....	ملحق 3 - ضمانات الاشتراك في الصفقة
30.....	ملحق 4 - معايير تلزيم الصفقة

الجزء أ: شروط المشاركة

القسم الأول. تعليمات للعارضين (ITT)

قواعد عامة

1. نطاق المناقصة وتحديد
1. تدعو سلطة التعاقد كما هو محدد في جدول البيانات الخاصة بالصفقة (المشار إليها في هذه الوثيقة بـ "سلطة التعاقد") الشركات المؤهلة (المشار إليها في هذه الوثيقة بـ "المؤسسات الاقتصادية") لتقديم عروضها وفقاً للمتطلبات المذكورة في دفتر الشروط.
2. يشار إلى اسم الصفقة ورقم المرجع الخاص بإجراءات المناقصة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.
3. تُدفع قيمة الصفقة من الاعتمادات التي خصصتها مصادر التمويل للمشروع كما هو محدد في جدول البيانات الخاصة بالصفقة. ويراعى بذلك قانون المحاسبة العمومية وأي أنظمة أخرى. إن أي نزاع يتعلق بتنفيذ أو تفسير الشروط تفصل فيه المراجع اللبنانية الإدارية أو القضائية المختصة.
4. في دفتر الشروط:
أ. تعني كلمة "خطياً" المراسلة خطياً (أي بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني) مع إيصال بالإستلام.
ب. إذا تطلب سياق ذلك، المفرد يعني الجمع والعكس صحيح.
ج. "اليوم" يعني اليوم حسب التقويم الشمسي (الميلادي).
د. "المؤسسة الاقتصادية" و"العارض" مصطلحان يحملان المعنى عينه.
هـ. يشار إلى ناشر دفتر الشروط الخاص بالمناقصة بـ "سلطة التعاقد".
و. "المتعاقد" هو العارض الذي تم اختياره وتبليغه أو توقيع العقد معه.
2. الجدول الزمني
يشار إلى الجدول الزمني الخاص بإجراءات الصفقة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.

3. موضوع الصفقة

1. يُحدد موضوع الصفقة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.
عند تلزيم الصفقة على أساس مجموعات، تلزم كل مجموعة في عقد خاص ولا يمكن تجزئة أو فصل الكميات أو القيم المحددة لأي منها. فالعارض يقدم عروضاً لكافة الكميات أو للكمية المحددة لكل مجموعة. في حال لزم العارض أكثر من مجموعة، يمكن إبرام عقد واحد يشمل كافة المجموعات التي تم تلزيمها له.
2. يُحدد عدد وإسم المجموعات في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.

4. المواصفات الفنية الإلزامية
1. المواصفات: يجب أن تتوافق مواصفات اللوازم والتجهيزات و/أو الأشغال و/أو الخدمات المعروضة مع أدنى مستوى من المواصفات الفنية الواردة في دفتر شروط الخاص بالصفقة بشكل عام، وبالملحق 1 بشكل خاص.
2. تؤدي أي مواصفات معروضة لا تتوافق والحد الأدنى من المواصفات الفنية المحددة في دفتر الشروط إلى رفض العرض.
5. حق سلطة التعاقد في زيادة أو خفض الكميات بعد تلزيم الصفقة
- يحق لسلطة التعاقد زيادة أو خفض كمية الصنف أو الأصناف المحددة في جدول الأسعار بعد تلزيم الصفقة شرط ألا تتعدى عملية زيادة أو خفض الكميات المعدلة للأصناف النسبة المحددة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة. ولا يحق للعارض رفض أو طلب أي تعويضات تتعلق بذلك.
6. العروض المرادفة
- في حال لم يُحدد عكس ذلك في جدول البيانات الخاصة بالصفقة، لا يجوز للعارض تقديم عروض مرادفة. في حال سمح بذلك، يحدد جدول البيانات الخاصة بالصفقة التفاصيل الخاصة بتقديم العروض المرادفة والخطوات المتبعة لتقييمها.
7. شروط التسليم ومتطلباته
- يشار إلى موقع وشروط التسليم والمواعيد النهائية لبدء و/أو تنفيذ العقد في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.

معايير الاختيار

شروط الأهلية والتصنيف

تلتزم المؤسسات الاقتصادية بكافة شروط الأهلية والحد الأدنى من مؤهلات التصنيف المطلوبة. إذا لم يتم استيفاء أي من هذه الشروط ترفض العروض المقدمة.

8. أهلية المؤسسات الاقتصادية
1. المشاركة مفتوحة وبالتساوي للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، اللبنانيين أو الأجانب، إن كانوا يشتركون بصفة فردية أو كمجموعة (اتحاد) من العارضين.
2. إن أي مؤسسة اقتصادية (أو أي اتحاد يشمل بين أعضائه مؤسسة اقتصادية) لا تتوافق والشروط التالية، تُستبعد من المشاركة في إجراءات الصفقة الحالية، كما يستبعد العارض الذي، بموجب القانون اللبناني أو القانون النافذ في بلاد العارض الأجنبي، كان قد أدين بحكم نهائي في حالة أو أكثر من الحالات التالية:
 - أ- العمل مع منظمة إرهابية (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).
 - ب- الفساد (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).
 - ج- الغش (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).
 - د- غسل الأموال (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).

هـ- إفلاس أو تصفية أو إدارة شؤونه من قبل المحكمة ، أو الدخول في تسوية مع دائنيه، أو تعليق أعماله، أو يكون في وضع مماثل ناتج عن إجراءات مماثلة وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية النافذة (المستندات المطلوبة في الغلاف الأول).

و- عندما يُدان بجريمة .

ز- لم يتم إلتزاماته في ما يتعلق بدفع تقديرات الضمان الإجتماعي وفقاً للقوانين اللبنانية أو قوانين البلد حيث تم تأسيس المؤسسة.

ح- لم يتم إلتزاماته في ما يتعلق بدفع الضرائب وفقاً للقوانين اللبنانية أو قوانين البلد حيث تم تأسيس المؤسسة.

ط- لم يقدم المعلومات المحددة بموجب هذه المادة أو أنه قدم بيانات خاطئة (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).

ي- شارك في تحضير دفتر الشروط أو أي جزء منه (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).

ك- حصل على مساعدة في تحضير عرضه من جهة شاركت في دفتر الشروط أو أي جزء منه.

3. عند تقديم العرض، يجب أن يعلن العارض أنه ليس عرضة لأي تضارب في المصالح، وليس لديه أي علاقات مع عارضين آخرين أو أي أطراف مشاركة في الصفقة. في حال طرأت حالة مماثلة خلال تنفيذ العقد، يجب على العارض إعلام سلطة التعاقد على الفور.

4. يقدم العارض أدلة موثقة تبين أنه ليس في أي حالة من حالات الإستبعاد المذكورة آنفاً، على أن تشمل الأدلة كافة أعضاء المجموعة أو الاتحاد والمتعاقدين من الباطن.

5. وفقاً للبند 2، و3 و4 من هذه المادة، تقدم المؤسسات الاقتصادية للجنة التزيم الأدلة التالية لتثبت أنها تتمتع بالأهلية المطلوبة للمشاركة في إجراءات المناقصة الحالية:

أ) في ما يتعلق بالبند (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، تقديم سجل عدلي (للشخص المخول بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة وجميع أعضاء شركات الاتحاد المخولين بالتوقيع في حال وجوده) أو أي مستند موازٍ تصدره أي سلطة قانونية أو إدارية في لبنان أو في بلد تأسيس المؤسسة يؤكد أنه ليس في إحدى الحالات المذكورة في هذه البنود بالإضافة الى تعهد العارض وفق النموذج المرفق، ووفقاً لما هو مذكور أعلاه.

ب) في ما يتعلق بالبند (ز) شهادة تصدرها السلطة المعنية في لبنان أو في البلد المعني وبراءة ذمة من الضمان الإجتماعي أو ما يوازيه في بلد تأسيس المؤسسة.

ت) في ما يتعلق بالبند (ح)، شهادة تسجيل في وزارة المالية أو ما يوازيها في بلد تأسيس المؤسسة بالإضافة الى (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).

- ث) في ما يتعلق بالبنود (ط)، (ي)، (ك) (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).
- ج) في ما يتعلق بالفقرة 8.3، (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).
6. يستبعد من إجراءات المناقصة العارض الذي أُدين لتقديمه مستندات خاطئة أو لقيامه بإعلانات مزورة، كما قد يكون عرضة لعقوبات إضافية وفقاً للقوانين النافذة.
7. يستوفي العارض المتطلبات المهنية والشروط الخاصة بالتأهيل الفني والمالي كما هو محدد في **جدول البيانات الخاصة بالصفقة** (تعهد العارض وفق النموذج المرفق).
8. يبيّن **جدول البيانات الخاصة بالصفقة** الأفضلية و/أو التسهيلات المتوافرة للمؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم وإجراءات تطبيقها.

**9. تأسيس مجموعة من
المؤسسات
الاقتصادية**

1. يسمح لمجموعات من مؤسسات اقتصادية (اتحاد) الإشتراك في المناقصة.
2. إذا قدمت مجموعة من المؤسسات الاقتصادية العروض للإشتراك في المناقصة، يُطلب منها تعيين **أحد أعضائها** ليقوم مقامها وتقديم المستندات المشار إليها في **جدول البيانات الخاصة بالصفقة**.
3. لا يسمح للمؤسسات الاقتصادية الإشتراك في تقديم العروض كأفراد وكأعضاء ضمن مجموعة أو كأعضاء ضمن مجموعات مختلفة في الوقت عينه أو كمتعاقد من الباطن ضمن مجموعة أخرى. في تلك الحالات، تُعتبر المؤسسة الاقتصادية كما المجموعات المعنية غير مؤهلة للمشاركة. لكن، يمكن إقترح المؤسسة الاقتصادية كمتعاقد من الباطن في أكثر من عرض.
4. يجب أن تتوفر في كل عضو من أعضاء المجموعة كامل شروط الأهلية الواردة في البند 2 من المادة 8 أعلاه.

10. التعاقد من الباطن

1. يحدد العارض الذي يرغب في التعاقد من الباطن في عرضه أي جزء من العقد يرغب في التعاقد عليه من الباطن مع طرف ثالث ويقدم مع عرضه المستندات المحددة في **جدول البيانات الخاصة بالصفقة**، على ألا يتعدى التعاقد من الباطن نسبة 20 % من إجمالي قيمة العقد.
2. يجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن شروط الأهلية المحددة في البند 2 من المادة 8 أعلاه.

11. قيود على المشاركة

1. لا يحق لأي عارض تقديم أكثر من عرض واحد لكل مناقصة.
2. تُرفض كافة العروض إذا قام العارض في إجراءات المناقصة ذاتها بما يلي:
أ. بالاشتراك في أكثر من عرض إن كان يطلب فردي أو مشترك مع طرف آخر، بما في ذلك إذا كان يملك حصصاً من أي مؤسسة اقتصادية أخرى تشترك هي أيضاً في تقديم عروض يطلب أو كشريكة في مجموعة ما.
ب. بالاشتراك كمتعاقد من الباطن في أي طلب فردي و/أو مشترك للاشتراك في

تقديم عرض للمناقصة.

3. يحق لأي مؤسسة اقتصادية لم تقدم عرض (كفرد أو كعضو في مجموعة من المؤسسات الاقتصادية) الاشتراك كمتعاقد من الباطن في أكثر من عرض.

1. يقدم العارض كجزء من مستندات عرضه ضمانات الاشتراك في الصفقة. يرفض أي عرض لا يرفق بضمانة ويُعتبر غير مستوفٍ للشروط.

2. تحدد قيمة ضمانات الاشتراك في الصفقة ومدة صلاحيتها في جدول البيانات الخاصة بالصفقة وتقدم:

أ. نقداً، تُدفع للخزينة المعنية أو

ب. ضمانات مصرفية غب الطلب صادرة عن مصرف معتمد وذلك وفقاً للنموذج المحدد في الملحق 3 من دفتر الشروط.

3. يمكن أن تحتفظ سلطة التعاقد بضمانة المناقصة إذا:

أ. سحب العارض عرضه قبل إنتهاء فترة صلاحية ضمانات عرضه؛

ب. رفض في توقيع العقد بعد إرساء التلزم عليه، أو

ج. فشل في تقديم ضمانات التنفيذ.

4. بعد إعلان نتيجة التلزم، تعيد سلطة التعاقد ضمانات الاشتراك في الصفقة للعارضين الذين لم يتم إختيارهم بناءً على طلبهم ضمن مهلة 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. إذا كانت الضمانة نقداً، يعاد المبلغ ضمن 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

5. تعاد ضمانات الاشتراك في الصفقة إلى العارض الذي رسا عليه التلزم بعد تقديم ضمانات التنفيذ وتوقيع العقد.

1. على العارض الذي رسا عليه التلزم تقديم ضمانات تنفيذ ضمن مهلة 10 أيام من إبلاغه تلزم الصفقة.

2. تحدد قيمة ضمانات التنفيذ ومدة صلاحيتها في جدول البيانات الخاصة بالصفقة وتقدم:

أ. نقداً تُدفع للخزينة المعنية أو

ب. ضمانات مصرفية غب الطلب صادرة عن مصرف معتمد وذلك وفقاً للنموذج المحدد في القسم الرابع من الجزء (ب).

12. ضمانات الاشتراك في الصفقة

13. ضمانات التنفيذ

دفتر الشروط: توفره، الاستيضاح حوله، إمكانية تعديله

14. توفر دفتر الشروط الخاص بالصفقة
يتوافر دفتر الشروط الخاص بالصفقة وفقاً لما هو محدد في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.

15. توضيحات حول دفتر شروط الصفقة
1. يحق للمؤسسات الاقتصادية التقدم بطلب خطي لسلطة التعاقد للحصول على أي معلومات إضافية أو توضيحات تحتاج إليها لتحضير وتقديم عرض يتوافق والمتطلبات. يمكن أن يقدم الطلب إلى سلطة التعاقد بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو كتاب على العنوان المحدد في **جدول البيانات الخاصة بالصفقة** وموجه إلى ممثل سلطة التعاقد المعنية. في المقابل، تُصدر سلطة التعاقد ردها على أي توضيحات خطياً شرط أن يقدم الطلب ضمن الفترة المحددة في **جدول البيانات الخاصة بالصفقة**.

2. تُصدر سلطة التعاقد، ضمن 5 أيام من استلامها الطلبات، نسخاً عن ردودها في الوقت نفسه لكل من حصل على دفتر الشروط بما في ذلك تفاصيل عن الطلب من دون ذكر المصدر. كما تنشر الردود على موقع سلطة التعاقد الإلكتروني أو أي موقع آخر إلا إذا حدّد خلاف ذلك في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.

16. اجتماع توضيحي/ زيارة ميدانية
لا تعقد أي اجتماعات كما لا تنظم زيارات ميدانية إلا إذ نص **جدول البيانات الخاصة بالصفقة** على خلاف ذلك. لا يمكن تنظيم زيارات فردية خاصة لأي عارض خلال فترة تقديم العروض. ويتحمل العارض أي مصاريف قد تترتب عليه لحضور أي إجتماع أو القيام بأي زيارة ميدانية.

17. تعديل دفتر الشروط
1. يمكن لسلطة التعاقد قبل الموعد النهائي لتقديم العروض أن تعدّل دفتر الشروط وذلك بإصدارها ملحقاً. ويعتبر أي ملحق يتم إصداره جزءاً لا يتجزأ من دفتر الشروط ويرسل خطياً إلى كافة المؤسسات الاقتصادية التي حصلت على دفتر الشروط. كما يتوجب على سلطة التعاقد نشره وفقاً للأصول نفسها التي إعتمدتها عند الإعلان عن الصفقة.

2. يمكن أن تمدد سلطة التعاقد الموعد النهائي لتقديم العروض وذلك لمنح العارضين الوقت الكافي لأخذ الملحق بعين الاعتبار خلال تحضيرهم للعروض. إذا مددت سلطة التعاقد مهلة تقديم العروض، تبّلع ذلك كل من حصل على دفتر الشروط في الوقت نفسه. كما يتوجب نشره وفقاً للأصول نفسها التي إعتمدتها عند الإعلان عن الصفقة.

تقديم العروض

18. لغة العرض
يحضر العارض ويقدم عرضه والمستندات التابعة له باللغة العربية حصراً، إلا إذا كانت بعض الأقسام مقبولة بلغة أخرى كما هو محدد في **جدول البيانات الخاصة**

بالصفقة. في حال تمّ قبول المستندات الداعمة المقدّمة بلغة أجنبية، يمكن للجنة التلزم طلب تقديم ترجمة إلى اللغة العربية مصدقة عن بعض المستندات أو كلها على حساب العارض.

19. العملة واحتساب الأسعار

1. تكون الأسعار المحددة في العروض بالليرة اللبنانية (ل.ل.)، إلا إذا نصّ جدول البيانات الخاصة بالصفقة على خلاف ذلك. وتشمل الأسعار الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة في حال توجبها كما هو منصوص عليه في القانون اللبناني.

2. تُحدد أسعار العروض عند تقديمها وتبقى ثابتة خلال تنفيذ العارض لعقده ولا تخضع لأي تغيير إلا في حال نص جدول البيانات الخاصة بالصفقة على خلاف ذلك. في حال التلزم على أساس السعر الذي يقدمه العارض، على العارض تقديم جدول بالأسعار وفقاً للنموذج المحدد في القسم الرابع (4) من الجزء (ت). في حال التعاقد على أساس التنزيل المئوي، على العارض تقديم تنزيل مئوي بعد مراجعة الأسعار المفصلة التي حددتها سلطة التعاقد في القسم الخامس (5) من الجزء (ت). ويحدد العارض السعر والتنزيل بالأرقام والأحرف بوضوح من دون أي شطب أو إضافات أو تطريس على أن يوقع العارض على أي تعديل.

3. يعتبر أن العارض كان راضياً عن عرضه قبل تقديمه في ما يتعلق بدقة وصحة وكفاية عرضه. وأنه أخذ بعين الاعتبار كل ما هو مطلوب للتنفيذ الكامل والصحيح للمهام والواجبات كما أنه شمل في أسعاره كافة التكاليف العائدة للوازم والأشغال والخدمات.

20. مدة صلاحية العرض

1. يلتزم العارضون بعروضهم للفترة الزمنية المحددة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة. ترفض لجنة التلزم أي عرض صالح لفترة أقصر من المهلة المحددة في جدول البيانات الخاصة بالصفقة وتعتبره غير مستوف للشروط.

2. عند الضرورة، وقبل نهاية فترة صلاحية العرض الأصلي، يجوز لسلطة التعاقد أن تطلب خطياً من العارضين تمديد مدة صلاحية عرضهم لأيام محددة. يجب أن يقدم الطلب كما الرد عليه خطياً. لا يحق للعارضين الذين وافقوا على القيام بذلك تعديل عروضهم وهم ملزمون بتمديد صلاحية ضمانات العروض لفترة الصلاحية الجديدة للعروض. إذا رفض العارضون ذلك يعتبر اشتراكهم بالصفقة باطلاً من دون مصادرة ضمانة الإشتراك في الصفقة التي قدموها.

21. ختم غلافات العروض والتأشير عليها

1. يُقدّم العارض عرضه في غلافين: يتضمن الغلاف الأول "العرض الإداري والفني" ويتضمن الغلاف الثاني "العرض المالي". يجب أن يختم الغلافان ويوضعا في غلاف ثالث خارجي مختوم. لن تتحمل سلطة التعاقد أي مسؤولية في حال فقدان و/أو فتح العروض قبل جلسة فض العروض إذا لم يكن الغلاف الخارجي مختوماً حسب الأصول.

2. يحضر العارض ما يلي:

أ) نسخة أصلية عن المستندات تتضمن "العرض الإداري والفني" المفصل في المادة 22 من تعليمات للعارضين ويدون عليها بشكل واضح "العرض الإداري والفني الأصلي".

ب) نسخة أصلية عن المستندات تتضمن "العرض المالي" المفصل في المادة 22 ويدون عليها بشكل واضح "العرض المالي الأصلي".

بالإضافة إلى ذلك، يقدم العارض عدداً من النسخ (نسخ مطبوعة على الجانبين) عن العرض الفني وعن العرض المالي كما هو مشار إليه في جدول البيانات الخاصة بالصفحة ويدون عليها بشكل واضح "نسخة".

في حال وجود أي اختلاف بين النسخة الأصلية والنسخ الأخرى، يتم اعتماد النسخة الأصلية.

3. يختم العارض النسخة "الأصلي" وكل "نسخة" عائدة للعرض الإداري والفني ويضعها في غلافات منفصلة ويجب أن يدون على كل غلاف بشكل واضح:

- "أصلي - عرض إداري وفني" أو "نسخة - عرض إداري وفني".

- رقم مرجع الصفقة كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.

- اسم المشروع

- اسم العارض وعنوانه.

- تاريخ جلسة التلزم

يحتوي الغلاف الأصلي على نسخة إلكترونية عن "العرض الإداري والفني".

ولا يجوز أن يتضمن (الغلاف 1) - "العرض الإداري والفني" أي معلومات عن العرض المالي. إن أي ذكر للسعر في الغلاف الإداري والفني أو في النسخة الإلكترونية التي يتضمنها الغلاف الإداري والفني سيؤدي إلى رفض العرض.

4. يختم العارض النسخة "الأصلي" وكل النسخ الخاصة بالعرض المالي ويضعها في غلافات منفصلة ويدون على كل غلاف بشكل واضح وصريح:

- "أصلي - عرض مالي" أو "نسخة - عرض مالي".

- رقم مرجع الصفقة كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.

- اسم المشروع

- اسم العارض وعنوانه.

- تاريخ جلسة التلزم

• تحذير: "عدم فتح غلاف العرض المالي مع غلافات "العرض الإداري والفني".

يحتوي المغلف الأصلي على نسخة إلكترونية عن "العرض المالي".

5. توضع النسخة "أصلي" وكل "نسخة" عن "العرض الإداري والفني" في غلاف مختوم (غلاف رقم 1) يدون عليه بوضوح "عرض إداري وفني" ويحمل رقم المرجع واسم المناقصة وتاريخها واسم العارض وعنوانه. كما توضع النسخة "أصلي" وكل نسخة عن "العرض المالي" في غلاف منفصل مختوم (غلاف رقم 2) يدون عليه بوضوح "عرض مالي" ويحمل رقم المرجع واسم المناقصة وتاريخها واسم العارض وعنوانه بالإضافة إلى تحذير: "عدم فتح غلافات العرض المالي مع غلافات "العرض الإداري والفني".

إذا لم يقدم العرض المالي في غلاف منفصل مختوم ومدون عليه كما هو مشار إليه أعلاه، يُعتبر العرض غير مستوف للشروط.

• يوضع العرض "العرض الإداري والفني" و"العرض المالي" في غلاف خارجي موحد يتم الحصول عليه من قلم إدارة المناقصات ومعنون باسم إدارة المناقصات – بناية بيبضون شارع بوردو، يختم ويدون عليه:

- موضوع الالتزام والتاريخ المحدد لجلسة التلزم بالأرقام على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة / الساعة، دون أي عبارة فارقة أو إشارة مميزة كاسم العارض أو صفته أو عنوانه وذلك تحت طائلة الرفض. وتكون الكتابة على الغلاف الخارجي بواسطة الحاسوب على ستيكرز ببيضاء اللون.

- تحذير "عدم الفتح قبل التاريخ والوقت المحدد لفض العروض".

22. محتوى العروض

1. يتضمن الغلاف رقم 1 "العرض الإداري والفني":

• نموذج العرض الفني وجدول الكميات والمواصفات وفق النماذج المحددة في القسم الأول (1) والقسم الثاني (2) من الجزء (ت) في دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

• ضمانات الاشتراك في الصفقة وفقاً لما هو محدد في المادة 12 الواردة من التعليمات للعارضين.

• أدلة موثقة وفقاً لما هو محدد في المادة 8 من التعليمات للعارضين تثبت أهلية العارض ومؤهلاته.

• في حال قُدِّم العرض من قبل مجموعة من المؤسسات الإقتصادية (إتحاد)، أدلة موثقة وفقاً لما هو محدد في المادة 9 من التعليمات للعارضين.

• في ما يتعلق بالمتعاقدين من الباطن، أدلة موثقة وفقاً لما هو محدد في المادة 10 من التعليمات للعارضين.

• العرض الفني الذي يتضمن مواصفات مفصلة عن اللوازم والتجهيزات/ الخدمات / الأشغال المعروضة تتوافق مع المواصفات الفنية المحددة في دفتر

الشروط بما في ذلك أي توثيق مطلوب.

- مستند رسمي (النظام الداخلي، الوكالة، بيان الكاتب العدل إلخ) يثبت أن الشخص الذي وقع نيابة عن العرض أو المجموعة مفوض رسمياً بالتوقيع.
يجب ألا تتضمن "العروض الإدارية والفنية" أي معلومات مالية.

2. يتضمن الغلاف رقم 2 "العرض المالي":

- نموذج العرض المالي وجدول الأسعار المطبق وفق النماذج المحددة في القسم الثالث (3) والقسم الرابع (4) من الجزء (ج) من دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

- تعهد موقع من العارض يعلن فيه:

(1) أن الأسعار في عرضه جاءت بشكل مستقل، دون هدف تقييد المنافسة ودون إستشارة أي عارض آخر أو الإتصال به أو الإتفاق معه أو مع أي منافس في ما يتعلق ب (i) الأسعار، (ii) بتقديم العرض أو (iii) بأي طريقة أو عناصر استعملت في عملية تحديد الأسعار المعروضة.

(2) أنه لم يعلم أي من العارضين الآخرين بالأسعار الواردة في عرضه قبل فضّ العروض أو تلزيم الصفقة إن كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

(3) أنه لم يحاول حث الآخرين على تقديم العروض أو على عدم تقديمها بهدف تقييد المنافسة.

ملاحظة: على العارضين إستعمال النص الوارد في الإعلان الآنف ذكره من دون أي تعديل.

3. تقدم كافة مستندات العرض وتختتم بطريقة تحول دون إدراج أو إزالة أو إستبدال أي صفحة أو ملحق من دون إتلاف الصفحات أو الختم.

4. يحرص العارضون على أن تحمل إستمارة عرضهم أول حرفين من إسم ممثلهم القانوني ومصدق عليها بالختم الرسمي.

23. العينات

1. عند وجوب تقديم العينات حسب جدول البيانات الخاصة بالصفقة، يجب أن تقدم قبل أو عند إقفال العروض. قبل عملية التقييم، تقوم لجنة مشتركة بدراسة العينات التي يقدمها العارض. يجب:

أ- أن لا تتضمن العينات أي علامة قد تشير إلى العارض.

ب- تشفير العينات.

2. لا يتم دراسة سعر أي صنف لم يقدم عنه عينة (إذا كان تقديم العينة مطلوب) أو رفضت عينة عنه لأسباب فنية.

3. تحتفظ سلطة التعاقد بكافة العينات المقدّمة التي يتم تلزيم العقد الخاص بها مؤقتاً حتى الإستلام بموجبها.

24. معلومات فنية أو

إذا رغب العارض في إعتبار أي معلومات متعلقة بالأسرار الفنية أو التجارية على أنها

تجارية سرية عن الأعمال
معلومات سرية، يجب عليه أن يضم في عرضه طلباً خطياً بذلك، وفق النموذج المحدد في الملحق 2 من الجزء (أ) من دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

يجب أن يتضمن الطلب الخطي بياناً:

- (1) يفيد أن الصنف ليس متداولاً في أي مجال عام،
- (2) يقدم الأسباب التي من شأنها أن تقع سلطة التعاقد أن وضع الصنف في متناول العامة يسبب ضرراً مادياً في المصالح التجارية للعارض.

25. كلفة إعداد العروض
إن أي تكاليف تترتب على العارض في تحضيره وتقديمه عرضه هي غير قابلة للإسترداد. كما يتحمل العارض كافة التكاليف المماثلة.

26. ملكية العروض
تحتفظ سلطة التعاقد بملكية كافة العروض المقدمة ضمن إجراءات المناقصة. وبالتالي، لا يحق للعارضين إسترجاع عروضهم.

تقديم العروض

1. يجب أن تُقدم العروض على العنوان المحدد في جدول البيانات الخاصة بالصفقة وفي مدة لا تتعدى التاريخ والوقت المحددين في هذا الجدول.
2. لا يمكن سحب العروض أو تعديلها أو إتمامها بعد تقديمها.

28. العروض المتأخرة
لا يُفتح أي عرض يقدم بعد الموعد النهائي المحدد لتقديم العروض. تعيد سلطة التعاقد ضمانات الاشتراك في الصفقة إلى العارضين المتأخرين بعد اعلان تلزيم الصفقة بناءً لطلب خطي مقدّم منهم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال كان الضمان نقدياً ضمن مهلة 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب الخطي.

فض العروض

1. تفتح لجنة التلزيم الغلاف رقم 1 "عرض إداري وفني" علناً في العنوان، والتاريخ والوقت المحددين في جدول البيانات الخاصة بالصفقة. تفتح الغلافات بحسب ترتيب استلامها.

2. إن الغرض من فض العروض ودرسها هو التأكد من أن العروض كاملة، وأنها تتضمن ضمانات الاشتراك في الصفقة وأن جميع المستندات المطلوبة قد قُدمت وأن العروض هي بالترتيب المطلوب وتتوافق والنماذج الملحقة بدفتر الشروط.

3. تقرراً لجنة التلزيم بصوت عالٍ: إسم العارض وعنوانه وتاريخ ووقت الإستلام وأي معلومات إضافية تراها مناسبة. تُسجل كل الإسماء في محضر إجتماع فض العروض، ويوقع عليه كافة أعضاء اللجنة المشاركين في عملية فض العروض. توزع نسخ عن المحضر على العارضين الراغبين الحصول عليها في غضون 5 أيام.

4. لكل عارض الحق في أن يعين ممثلاً واحداً عنه يحضر عملية فض العروض.

يبقى المغلف رقم 2 "العرض المالي" مختوماً ويحتفظ به حتى تاريخ فضه.

تقييم العروض ومقارنتها

30. التدقيق في العروض

- تتم دراسة العروض التي تقدم ضمن الوقت المحدد وتقييمها ومقارنتها بحسب المتطلبات المنصوص عليها في دفتر شروط الخاص بالصفقة. تدرس لجنة التلزم محتويات الغلاف رقم 1 لتقرر ما اذا كانت مستوفية للشروط. ويرفض أي عرض في هذه المرحلة إذا لم يكن مستوفياً للشروط.
- يعتبر العرض مستوفياً للشروط إذا كان يحترم كافة البنود والشروط المحددة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة من دون أن يحدث أي تغيير أو تقييد أو تعديل جوهري عليها. يحدد التغيير أو التعديل الجوهري كما يلي:
- التأثير بشكل أساسي في نوعية وأداء اللوازم والتجهيزات و/أو الأشغال و/أو الخدمات المحددة في دفتر الشروط.
- الحد من حقوق سلطة التعاقد ومن واجبات العارض بما لا يتوافق والأحكام والشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.
- منافسة غير عادلة في حال قررت لجنة التلزم القبول بالتغيير أو بالتغييرات الجوهرية.

31. استيضاح العروض

1. من أجل الشفافية التامة والتساوي بالمعاملة وتسهيل درس العروض وتقييمها، يمكن أن تطلب لجنة التلزم من كل عارض على حدى أن يوضح ويفسر العرض الذي تقدّم به ضمن مدة معقولة تحددها هذه اللجنة.
2. يجب تقديم طلب التوضيح والرد عليه خطياً لكن لا يمكن طلب تقديم أي مستندات جديدة أو السماح بتعديل أي مادة من مواد العروض، على أن لا يؤدي طلب التوضيح إلى التأثير في المنافسة.

32. الاتصال بسلطة التعاقد

1. لا يحق للعارضين الإتصال بسلطة التعاقد أو بأي عضو من أعضاء لجنة التلزم للبحث في المناقصة خلال فترة التقييم.
2. أي محاولة من العارض للتأثير على سلطة التعاقد أو على لجنة التلزم خلال فترة تقييم العروض أو مقارنتها أو تلزيمها، تؤدي إلى إستبعاد العارض من المناقصة ومقاضاته.

33. فض العرض المالي

1. بعد تقييم الغلاف رقم 1، تبلغ لجنة التلزم:
(أ) العارضين الذين تمّ رفض عروضهم الإدارية و/أو الفنية وتشرح أسباب الرفض.
(ب) العارضين الذي تمّ قبول عروضهم بالعنوان وتاريخ ووقت فض العرض المالي علناً.
خلال فض العروض المالية علناً، تُفتح العروض التي كانت مطابقة ادارياً وفنياً. تقرأ

لجنة التلزم بحضور ممثلين عن العارضين المقبولين، وبصوت عالٍ: إسم العارض وعنوانه وإجمالي عرض الأسعار أو التزليل المئوي عند تطبيق ذلك. تفتح العروض المالية بحسب ترتيب استلامها.

2. تدقق العروض المالية للتحقق من توافقها مع الناحية المالية. تصحح الأخطاء الحسابية من قبل لجنة التلزم على الشكل التالي:

i. إذا لم يتطابق سعر الوحدة ومجموع سعر الصنف، بعد ضرب الوحدة بالكمية، يعتمد سعر الوحدة ويعدّل المجموع إلا إذا رأت اللجنة أن أعشار سعر الوحدة ليست صحيحة، يحتسب المجموع أفضياً ويصحح سعر الوحدة.

ii. إذا كان الخطأ في المجموع الجزئي، يعتمد المجموع الجزئي لكل صنف ويصحح المجموع العام.

iii. إذا لم تتوافق الأرقام والأحرف عند تحديد المبالغ، أي القيمة المحددة هي غير صحيحة بسبب خطأ إحتسابي، تصحح بحسب البندين السابقين.

iv. في حال كان أحد البنود ناقصاً أو الجداول ناقصة، يحق للجنة التلزم رفض العرض أو تصحيح الأسعار الناقصة:

أ) قيمة تساوي "صفر"، إذا إعتبرت لجنة التلزم أن هذه البنود ثانوية (أو غير هامة) بالنسبة إلى العرض. وفي حال رسو التلزم عليه، يتم التعاقد إستناداً إلى السعر الإجمالي لعرضه بما في ذلك البنود غير المسعرة ودون إضافة أي أسعار عليها.

ب) إذا كانت البنود أساسية، تطبق على كل بند غير مسعر أعلى الأسعار التي تتوافر في العروض الأخرى بهدف التقييم. إذا بقي عرضه الأدنى سعراً بين العارضين، يحق لسلطة التعاقد أن تتعاقد معه لكنها ترفض على كل بند غير مسعر السعر الأدنى المقدم في العروض الأخرى.

v. تعديل الأسعار في حال وجود أي حسم.

vi. تحويل مجموع الأسعار المقدمة إلى عملة واحدة (حسب ما هو محدد في جدول البيانات الخاصة بالصفحة) لمقارنة العروض.

3. يقبل العارض ويلتزم بالقيمة المصححة. إذا رفض العارض القيمة المصححة، يرفض عرضه وتحجز ضمانته إشتراكه في المناقصة.

4. بموجب أحكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية، تعطى العروض الخاصة باللوازم والتجهيزات المصنوعة في لبنان هامش أفضلية 10% على اللوازم والتجهيزات المستوردة.

5. إذا تعادلت العروض بعد منح اللوازم والتجهيزات اللبنانية أفضلية 10%، تجرى المنافسة بالغلافات المختومة بين العارضين الذين تعادلت عروضهم في الجلسة ذاتها. إذا رفضوا تقديم عروض مالية جديدة أو بقيت عروضهم متساوية، يتم اختيار الرابح من بين العارضين الذين تعادلت عروضهم بواسطة القرعة.

6. إذا تعادلت العروض المقدمة على أساس التزليل المئوي، يتم اختيار الرابح من

بين العارضين الذين تعادلت عروضهم بواسطة القرعة. يحدد البند 1 من المادة 19 في جدول البيانات الخاصة بالصفقة طريقة تقييم العروض في حال السماح باستعمال العملات الأجنبية.

تلزم الصفقة

34. معايير التلزم
يتم تلزم الصفقة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في جدول البيانات الخاصة بالصفقة.

1. يتم إعلام العارض الذي رسا عليه التلزم خطياً بقبول عرضه مبدئياً (إشعار مبدئي بتلزم الصفقة). وتمدد صلاحية عرضه لستين يوماً.
2. بعد الموافقة على العقد من قبل السلطات المعنية، توقع سلطة التعاقد العقد وتعلم خطياً العارض الذي رسا عليه التلزم.
3. على العارض الذي رسا عليه التلزم أن يوقع ويؤرخ العقد ويسدد رسم الطابع المتوجب ضمن المهلة القانونية ويعيد العقد مع ضمانة التنفيذ إلى سلطة التعاقد خلال 10 أيام من إستلامه مسودة العقد. وبذلك يصبح متعاقداً ويبدأ سريان العقد .

35. التوقيع على العقد

1. يحق لسلطة التعاقد بقرار معل تصديق الصفقة أو رفض التصديق عليها. كما يحق لها إلغاء أي إجراءات خاصة بالصفقة قبل تلزم العقد. وتعفى سلطة التعاقد من أي مسؤولية قانونية تجاه العارض أو العارضين المتضررين من قراراتها.
2. عند إلغاء إجراءات الصفقة، تبلغ سلطة التعاقد العارضين ضمن 5 أيام من تاريخ توقيع قرار الإلغاء. إذا ألغيت الإجراءات، تعيد سلطة التعاقد فوراً ضمانات الاشتراك في الصفقة إلى العارضين. لا تتحمل سلطة التعاقد في أي حال من الأحوال مسؤولية أي ضرر كان، على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار الناجمة عن خسارة الأرباح، بسبب إلغاء الصفقة حتى وإن تمّ إبلاغ سلطة التعاقد باحتمال وقوع الأضرار.

36. إلغاء إجراءات الصفقة

37. الطعن
يجوز تقديم طعن بأي قرار تتخذه سلطة التعاقد يعتبر مخالفاً للقانون الحالي أو يسبب أضراراً للعارضين أو الأطراف في المناقصة، أمام مجلس الشورى وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون الصادر بالمرسوم رقم 10434 في 1970/6/14.

1. تحتفظ سلطة التعاقد بالحق في رفض العارض، أو تعليق أو إلغاء الإجراءات، أو فسخ العقد في حال اكتشفت، في أي مرحلة من مراحل تلزم أو تنفيذ العقد، ممارسات فساد أو غش أو تأمر أو إكراه من أي نوع كانت. من أجل تحقيق أغراض تلك الأحكام:

38. شروط أخلاقية

أ- " الفساد " يعني عرض أو إستلام أو طلب أي صنف قيم بشكل مباشر أو غير

- مباشر للتأثير على عمل الموظف في إجراءات المناقصة أو في تنفيذ العقد.
- ب- "الغش" يعني تشويه أو تغيير في الوقائع بغية التأثير على إجراءات المناقصة أو على تنفيذ العقد.
- ج- "الإكراه" يعني إيذاء أو التهديد بإيذاء الأشخاص أو ممتلكاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير في مشاركتهم في إجراءات المناقصة أو في تنفيذ العقد.
- د- "التآمر" يعني أي خطة أو ترتيبات تُقام بين مؤسستين اقتصاديتين أو أكثر إن كان يعلم العارض أو من دون علمه لتقديم أسعار خيالية خارجة عن المنافسة أو ملائمة لتغيير مجرى المنافسة في إجراءات المناقصة.
2. تصنف الممارسات وتعتبر فساداً أو احتيالياً أو تواطؤاً أو إكراهاً من بين أمور مختلفة إذا كان مقترفاً:
- أ. هو العارض أو المشترك أو الممثل القانوني التابع للعارض أو محاميه.
- ب. هو من أحد الأقارب المباشرين أو غير المباشرين (حتى الدرجة الرابعة) للعارض أو المشترك أو إذا كان أحد الشريكين، إذا كانا متزوجين، أو أقارب الشريك حتى الدرجة الثانية، بغض النظر عما إذا كان الزواج قد أُنقِل أو لا.
- ج. هو أحد المساهمين أو عضو في إدارة أو مجلس إدارة العارض أو المشترك.
- د. له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إجراءات المناقصة ما يخوله اكتساب الملكية بتأثيره في اتخاذ القرار.
- هـ. في أي ظروف أخرى تدعو للشكوك في ما يتعلق بنزاهة الشخص.
3. إن أي محاولة من العارض للحصول على المعلومات السرية أو للتأثير على لجنة التلزم أو سلطة التعاقد خلال عملية درس العروض والاستيضاح عنها وتقييمها والمقارنة بينها ستؤدي إلى رفض عرضه.
4. تحتفظ سلطة التعاقد بالحق في رفض العرض أو تعليق الإجراء أو إلغائه أو فسخ العقد عندما يكون العارض عرضة لأي تضارب مصالح و/أو له علاقات مشابهة مع عارضين آخرين أو مع أطراف لها علاقة بالصفقة.

القسم الثاني - جدول البيانات الخاصة بالصفقة

تتّم البيانات التالية أو تكمل أو تعدّل الأحكام المنصوص عليها في التعليمات الخاصة للعارضين. عند نشوء أي نزاع، تطبق الأحكام الواردة أدناه:

تعليقات خاصة بالعارضين		تعديل/تغيير/إتمام المواد المتعلقة بالتعليمات الخاصة بالعارضين
المادة رقم	مواصفات المادة	
1 - البند (1)	نطاق الصفقة وتحديد	سلطة التعاقد: إسم سلطة التعاقد: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية عنوان سلطة التعاقد: مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق، مينة الحصن، بيروت الطابق الخامس Office of the Minister of State for Administrative Reform Starco Bldg., Omar Daouk Street, Minet El Hosn Sector, Beirut 5th Floor البلدة: بيروت الرمز البريدي: 2020 3313 الموقع الالكتروني: www.omsar.gov.lb جهة الإتصال: السيدة راوية حمّودي البريد الإلكتروني: rhammoudy@omsar.gov.lb الهاتف: 961 1 371 510 الفاكس: 961 1 371 510
1 - البند (2)		إن إسم الصفقة ورقم المرجع الخاص بإجراءاتها هما: تلتزم تأمين نظام الحماية والأمان (ANTIVIRUS) لتجهيزات المعلوماتية لعدد من الادارات العامة والخدمات المتصلة بها ANTIVIRUS SOLUTION FOR THE LEBANESE ADMINISTRATION مرجع: _____
1 - البند (3)		مصدر التمويل: موازنة 2019

الوقت	التاريخ			
لا يطبق	لا يطبق	اجتماعات إستيضاحية/ زيارة ميدانية (في حال توافرها)	2 - البند (1)	الجدول الزمني
12 ظهرا	قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض	الموعد النهائي لطلب أي توضيحات من سلطة التعاقد		
	قبل يومين من الموعد النهائي لتقديم العروض	الموعد النهائي لإصدار التوضيحات من قبل سلطة التعاقد		
12 ظهرا	يحدد التاريخ في الاعلان	الموعد النهائي لتقديم العروض		
تحدد الساعة في الاعلان	النهار الذي يلي الموعد النهائي لتقديم العروض	جلسة فض العروض		
موضوع الصفقة هو التالي: تلزم تأمين نظام الحماية والأمان (ANTIVIRUS) لتجهيزات المعلوماتية لعدد من الادارات العامة والخدمات المتصلة بها: - عدد الرخص: 6000 - تدريب للادارات: 30-40 متدرب - تدريب متخصص: 3 متدربين			3 - البند (1)	موضوع الصفقة
هذه الصفقة لا تجزأ إلى مجموعات. يجب أن تُقدم العروض على جميع الكميات المشار إليها في دفتر الشروط			3 - البند (2)	
زيادة كمية الأصناف: 25% تخفيض كمية الأصناف: 25%			5	حق سلطة التعاقد في زيادة أو تخفيض الكميات بعد تلزم الصفقات
لا يسمح بتقديم عروض مرادفة			6	العروض

المرادفة		
شروط التسليم ومتطلباته	7	موقع التسليم هو: عدد من الادارات العامة شروط التسليم: لا يطبق على البرامج الالكترونية الفترة الزمنية المحددة لبدء و/أو تنفيذ العقد: 5 سنوات (تضم فترة الاستلام المؤقت، وفترة الضمان والاستلام النهائي)
أهلية العارضين	8 - البند (7)	يثبت العارضون أنهم مسجلون في سجل المهنيين أو سجل التجارة في لبنان لتنفيذ النشاط المتعلق بالصفقة. يمكن للعارض الأجنبي أن يقدم إعلاناً مماثلاً أو شهادة تثبت أنه مسجل، كشخص طبيعي أو معنوي في جمعيات مهنية مماثلة وفقاً لأنظمة الدولة حيث تأسس. لإثبات أن العارض هو مؤهل للاشتراك في إجراءات الصفقة، يجب أن يقدم: 1- تعهد العارض وفقاً للنموذج المرفق 2- صورة مصدقة عن الإذاعة التجارية لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم. 3- صورة مصدقة عن التفويض القانوني اذا وقع العرض شخص غير صاحب المؤسسة او احد المفوضين بالتوقيع عن الشركة لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم. 4- صورة مصدقة عن شهادة تسجيل المؤسسة أو الشركة في وزارة المالية – مديرية الواردات، لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم. 5- صورة مصدقة عن شهادة تسجيل المؤسسة أو الشركة في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان العارض خاضعاً لها، لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم، أو صورة مصدقة عن إفادة عدم التسجيل للعارضين غير المسجلين لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم وفي هذه الحالة يلتزم العارض بسعره وان اصبح مسجلاً في فترة التنفيذ. 6- صورة مصدقة عن براءة الذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سارية المفعول بتاريخ جلسة التلزم (صالحة للاشتراك في المناقصات العمومية أو شاملة)، يجب أن تكون الشركة أو المؤسسة مسجلة، ويرفض كل عرض يذكر فيه "شركة أو مؤسسة غير مسجلة". 7- صورة مصدقة عن إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري وعائدة للشركة أو المؤسسة لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم، على أن تتضمن هذه الإفادة من ضمن بياناتها: • أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة.

● موضوع الشركة أو المؤسسة. ● كافة الوقوعات الجارية على الشركة أو المؤسسة. ● أسماء الشركاء والمساهمين في الشركة، ولا سيما بيان أسماء حملة الأسهم الاسمية بالنسبة للشركات المساهمة. 8- صورة مصدقة عن إفادة عدم الإفلاس من المحكمة المختصة لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم. 9- صورة مصدقة عن إفادة عدم التصفية من المحكمة المختصة لا يعود تاريخ تصديقها لأكثر من ستة أشهر من تاريخ جلسة التلزم. الأهلية الإقتصادية والمالية يجب أن يكون الحد الأدنى لمعدل حجم المبيعات السنوي (المبلغ المحسوب كإجمالي المدفوعات المعتمدة المستلمة للعقود قيد التنفيذ أو المكتملة)، خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة (2016 و 2017 و 2018) أعلى من 150,000,000 (مئة وخمسون مليون) ل.ل. لإثبات أن العارض يستوفي شروط الأهلية الإقتصادية والمالية، يجب أن يقدم: على العارض تقديم ميزانيات مدققة، أو بيانات مالية أخرى، تثبت أهليته الإقتصادية والمالية، للسنوات الثلاث الأخيرة (2016 و 2017 و 2018)، وتبين حجم المبيعات السنوي. الأهلية الفنية و/أو المهنية: المؤهلات التقنية و الفنية: على العارض المقبول أن يستوفي الشروط التالية: أ- على العارض المقبول أن يكون لديه خبرة في تنفيذ مشاريع مماثلة المضمون والحجم (على أن لا يقل مجموع حجم المشاريع عن 75% من حجم المشروع موضوع المناقصة هذه): - مشاريع تأمين وتركيب وصيانة نظام الحماية والأمان Kaspersky - مشاريع التدريب على استعمال هذه الأنظمة يمكن ان تكون المشاريع كاملة أو مجزأة، مكتملة أو قيد التنفيذ وضمن السنوات الخمس (5) الماضية (2013 - 2018)، على أن يكون نسبة تنفيذها لا تقل عن 50% عند تاريخ فضّ العروض.	
--	--

ب- خبرة عامة في مجال توريد وصيانة منتجات البرمجيات في السنوات الخمس (5) الماضية (2013 - 2018). ج- على العارض المقبول أن يؤمّن تسهيلات كافية للصيانة والدعم التقني والفني طوال المدة المطلوبة للمشروع (وفقاً للقسم 5.3 من الشروط المرجعية والمواصفات الفنية) د- على العارض المقبول أن يلبي المعايير التالية: The supplier must be a Certified Enterprise Partner (Silver, Gold, Platinum) for Kaspersky. المؤهلات المهنية: أ- يجب أن يتوفر لدى العارض المقبول اختصاصيين ثلاث يعملون لديه في المجالات المطلوبة وفقاً للقسم 6.3 من الشروط المرجعية والمواصفات الفنية. ب- على العارض المقبول أن يلبي المعايير التالية: The proposed key experts must be certified and have experience with the following product functionalities, relative to their positions and described responsibilities: • Create security centres • Configure policies and tasks • Assign user rights • Apply device and application controls • Open and managing Support Tickets with vendor experts • Deliver advanced technical staff training on the product to maintain security at all endpoints. لإثبات أن العارض يستوفي شروط الأهلية الفنية و/أو المهنية، يجب أن يقدم: - تفاصيل المشاريع وفق نموذج الخبرة المرفق - شهادات إنجاز المشاريع، صادرة و مصدّقة من اصحاب العمل - السيرة الذاتية (المختصرة والتي لا تتعدّى الصفحتين) للاختصاصيين المطلوبين - تحديد تفاصيل تسهيلات الصيانة والدعم التقني والفني، وتقديم خطة واجراءات الدعم المتبعة - شهادات تثبت أنّ العارض والاختصاصيين المقترحين هم معتمدين من قبل Kaspersky	
---	--

الأفضلية أو التسهيلات المعطاة للمؤسسات اللبنانية الصغيرة أو المتوسطة الحجم: لا يطبق	8 - البند (8)	
أ. عقد واضح موقع من كافة أعضاء المجموعة يبين أنهم مسؤولون بالتضامن والتكافل عن محتوى العرض الذي قدمته المجموعة وفي حال تمّ تلزيم الصفقة لمجموعة يكونون مسؤولين عن تنفيذ العقد. ب. بيان موقع من كل عضو ، يؤكد عضويته في المجموعة كما يؤكد أنهم لم يشتركوا في إجراءات المناقصة عينها إن كان بشكل فردي و/أو كأعضاء في مجموعة أخرى. ج. بيان موقع من أعضاء المجموعة يخولون العضو الرئيس التصرف باسم المجموعة ونياية عنها، د. يكفي أن يستوفي شريكاً في الإتحاد المؤهلات المهنية والتقنية.	9 - البند (2)	تأسيس مجموعة من المؤسسات الاقتصادية
أ) بيان يُعلن فيه عن المتعاقدين من الباطن الذين تمّ إختيارهم وحصلتهم في العرض والأنشطة التي ينوي العارض تلزيمها لهم. ب) دليل موثق عن كل متعاقد من الباطن يثبت أن كل واحد منهم يستوفي شروط الأهلية والكفاءة المهنية المحددة في دفتر شروط الصفقة.	10 - البند (1)	التعاقد من الباطن
تكون قيمة الضمانة 6,000,000 (ستة ملايين ل.ل.) صالح لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم العرض وعلى أن يجدد مفعولها تلقائياً، يقدم الضمان بموجب كتاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف وارد اسمه على لائحة المصارف الصادرة عن حاكم مصرف لبنان والمعمول بها بتاريخ اجراء المناقصة، محرر باسم المشروع لصالح سلطة التعاقد، وفقاً للنموذج المرفق. إذا كانت ضمانة الصفقة نقداً: يجب دفعها لأحد صناديق خزينة الدولة وتأمين وصل بالدفع	12 - البند (2)	ضمانة الإشتراك في الصفقة
تبلغ قيمة ضمانة التنفيذ: عشرة بالمئة (10%) من قيمة العقد وتكون صالحة طوال مدة العقد حتى الإستلام النهائي للخدمات وفقاً للنموذج المحدد في القسم الرابع (4) من الجزء (ب) من دفتر الشروط الخاص بالصفقة.	13 - البند (2)	ضمانة التنفيذ
يتوفر دفتر الشروط ويمكن الحصول عليه من العنوان التالي: عنوان سلطة التعاقد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق، مينة الحصن، بيروت الطابق الخامس، الغرفة 511 Office of the Minister of State for Administrative Reform Starco Bldg., Omar Daouk Street, Minet El Hosn Sector, Beirut Floor/Room number: 5 th Floor, Room 511 البلدة: بيروت	14	توفر دفتر الشروط الخاص بالصفقة

الشخص المعني: السيدة راوية حمّودي البريد الإلكتروني: rhammoudy@omsar.gov.lb كما ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط على الموقع الإلكتروني التالي: www.omsar.gov.lb		
عنوان الأشخاص المخولين إستلام طلب إستيضاحات من العارضين: الإسم: جورج بو بطرس الوظيفة: مسؤول توريد العنوان: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق، مينة الحصن، بيروت الطابق الخامس، الغرفة 511 رقم الفاكس: 961 1 371 510 البريد الإلكتروني: gboubotros@omsar.gov.lb CC: ysaad@omsar.gov.lb يقدم أي طلب قبل المهلة المحددة في المادة 2 – البند (1) كحد أقصى.	15 - البند (1)	توضيحات حول دفتر شروط الصفقة
www.omsar.gov.lb	15 - البند (2)	
لم يُحدد أي إجتماع توضيحي أو زيارة ميدانية	16 - البند (1)	إجتماع توضيحي/ زيارة ميدانية
المستندات الداعمة (الفنية أو الكاتالوجات إلخ) يمكن أن تقدم باللغة الانجليزية	18	لغة العرض
- الأسعار يجب أن تكون بالليرة اللبنانية. ويجري التقييم وفقاً لها.	19 - البند (1)	العملة واحتساب الأسعار
مدة صلاحية العرض هي 90 يوماً من تاريخ تقديم العروض.	20 - البند (1)	مدة صلاحية العرض
يجب أن يقدم العارضون عرضاً أصلياً (1) ونسخة واحدة (1) مطبوعة على الجانبين ونسخة إلكترونية عن "العرض الفني" و"العرض المالي". كما يطلب تقديم قرص مدمج (CD) مع العرض الفني يتم وضعه في المغلف	21 - البند (2)	ختم غلافات العروض والتأشير عليها

الخاص بالعرض الفني وقرص مدمج (CD) آخر يتضمن العرض المالي يوضع في المغلف الخاص بالعرض المالي.		
العينات ليست مطلوبة	23 - البند (1)	العينات
إن الموعد النهائي لتقديم العروض محدّد في المادة 2 - البند (1) أعلاه مكان التقديم: ادارة المناقصات بيروت - الصنائع - شارع بوردو بناية الحاج أحمد بيضون و أولاده - الطابق الأول	27 - البند (1)	الموعد النهائي لتقديم العروض
تُعقد جلسة فض العروض في التاريخ المحدّد في المادة 2 - البند (1) أعلاه مكان فضّ العروض: ادارة المناقصات بيروت - الصنائع - شارع بوردو بناية الحاج أحمد بيضون و أولاده - الطابق الأول	29 - البند (1)	فض العروض - العرض الإداري والفني
العرض ذو السعر الأدنى	34	معايير التلزم

ملحق 1: مواصفات فنية إلزامية

Line Item No.	Description of Goods	Quantity	Unit	Final (Project Site) Destination as specified in BDS	Delivery Date		
					Earliest Delivery Date	Latest Delivery Date	Bidder's offered Delivery date
1	Antivirus License * (Kaspersky Total Security for Business Solution)	6,000**	Unit	As per TOR	(5) working days period from each order date	(10) working days period from each order date	[to be provided by the bidder]
2	Product technical training***	30-40 trainees	L.S.	As per TOR	N/A	N/A	N/A
3	Training on Kaspersky Endpoint Security and Management.***	3 trainees	L.S.	As per TOR	N/A	N/A	N/A

*Goods include all requirements and related services as detailed in the Terms of Reference (TOR)

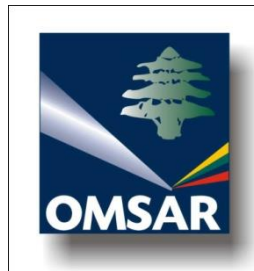
** Estimated quantity as detailed in the TOR

*** Training as detailed in TOR section 5.1

ان المواصفات الفنية محددة في الملف الملحق (Terms of Reference TOR)

THE REPUBLIC OF LEBANON

OFFICE OF THE MINISTER OF STATE
FOR ADMINISTRATIVE REFORM



Antivirus Solution for the The Lebanese Administration



SCOPE OF WORK & TECHNICAL REQUIREMENTS

1.	ACRONYMS.....	3
2.	BACKGROUND INFORMATION.....	3
2.1	BENEFICIARY:.....	3
2.2	CONTRACTING AUTHORITY:.....	3
2.3	PROJECT LOCATION AND WORKING HOURS:	3
2.4	OMSAR'S ROLE:.....	3
3.	PROJECT'S DEFINITION AND OBJECTIVES	4
4.	SCOPE OF WORK.....	4
5.	COMPONENTS	5
5.1	TRAINING	6
5.1.1	Technical training on product	6
5.1.2	Project team training and product awareness	6
5.1.3	Operation Manual.....	6
5.2	PROJECT DOCUMENTATION/REPORTS DELIVERABLES	6
	SUPPORT.....	7
5.3		7
6.	PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY.....	7
6.1	PROJECT MANAGEMENT COMMITTEE	7
6.2	PROJECT MANAGEMENT COMMITTEE RESPONSIBILITIES	8
6.2.1	AN ICT PROJECT MANAGER FROM THE OMSAR AS THE PROJECT MANAGER	8
6.2.2	A PROCUREMENT OFFICER FROM THE OMSAR AS THE CONTRACT MANAGER.....	8
6.3	SUPPLIER PROJECT TEAM	8
6.3.1	Key Experts.....	8
6.3.2	Key Positions	9
6.3.2.1	Project Manager.....	9
6.3.2.2	System Expert	9
6.3.2.3	Trainer	9
6.4	EXECUTION PERIOD.....	9
6.5	IMPLEMENTATION SCHEDULE	9
7	ACCEPTANCE.....	9
7.1.	Provisional Acceptances.....	9
7.2.	Final Acceptance	10
7.3.	Acceptance of Deliverables and Reports	10
8	ANNEX A - PROFILES OF KEY EXPERTS	12
1.	PROJECT MANAGER	13
2.	SYSTEM EXPERT	14
3.	TRAINER.....	15
9	ANNEX B – SCHEDULE OF REQUIREMENTS	18

1. Acronyms

The terms used within this document are defined as follows:

- **OMSAR:** Office of the Minister of State for Administrative Reform.
- **Supplier/Provider:** the supplier who will be awarded the execution of this project in accordance with this Terms of Reference document.
- **TCU: Technical Cooperation Unit,** a unit within OMSAR comprising ICT, procurement, financial and administrative expertise. The TCU is responsible for preparing the Terms of Reference (TOR), Scope of Work and Technical Requirement Documents and Contracts; as well as; the project management and supervision of the execution of all projects;
- **Project Management Committee:** a project implementation, quality control and monitoring committee formed from OMSAR at the start of this project. It will have the responsibilities of project management and approval of deliverables of this project.
- **Acceptance Committee:** formed from the TCU at the start of the acceptance phase. It will have the responsibility of the acceptance of deliverables of this project;

2. Background Information

2.1 Beneficiary:

Lebanese Public Administration.

2.2 Contracting Authority:

Office of the Minister of State for Administrative Reform.

2.3 Project Location and Working Hours:

Office of the Minister of State for Administrative Reform, STARCO center, Omar Daouk Street Minet El Hosn district, Beirut 2020 3313. The official working hours are Monday to Friday from 8am till 4pm.

2.4 OMSAR's Role:

The mission of OMSAR is to lead in "Bringing the Lebanese post-war public administration into the 21st century through an optimal and coherent introduction of Institutional Development (rehabilitation and reform) and Information Technology (systems and communications) measures that render streamlined, transparent and traceable processes fulfilled by productive civil servants for the benefit of both the general public and government."

Building on its achievements and work experiences since the mid-1990s, OMSAR developed a comprehensive Administrative Reform Strategy for Lebanon which was endorsed by the Council of Ministers in September 2001. This strategy, which was enriched with input from different national stakeholders and from several international organizations (Arab Fund for Economic and Social Development, EU, UNDP and the World Bank), places 4 good governance enabling themes as the main national goals to be realized over the medium to long term ranges:

1. **Development of Modern Management Capacities in the public administrations;**
2. **Improving access to public services and promoting a citizen-oriented administration;**
3. **Modernization of Legislations and structure of the public administrations;**
4. **Reduction of the size and cost of the public administration.**

OMSAR has secured a loan from the Arab Fund for Economic and Social Development Program allocated to maintain momentum in executing the above strategy and moving forward in its role towards the achievement of the 4 national goals. This project was identified as one of the initiatives towards achieving the first goal of “Development of Modern Management Capacities in the Public Administration”.

3. Project’s Definition and Objectives

In today's corporate environment, the threat from virus infection has become a very serious issue. The quality, configuration and implementation of antivirus protection play a vital role in protecting the administration’s assets, resources, data and the image projected to the outside world.

Thus, the objectives and expectations of this project is to have an enterprise Anti-Virus product to be implemented across the Lebanese Public Administrations, and to, through the role of OMSAR, standardize the methodology of implementing this solution via unified and clear technology framework which will lead for proactively building a secured, well-managed infrastructure for the Lebanese government.

Specifically, it is expected that through this project the Lebanese government will benefit from:

- Low cost of Antivirus licenses;
- Standardized and unified security procedures and policies;
- Easy and fast roll-out of security and policies;
- Centralized management;
- Enterprise support;
- Fast and effective spread of lessons learnt and know-how.

4. Scope of Work

Throughout the years, different Lebanese Government Administrations acquired different Antivirus solutions; for the sake of having a standardized, well-managed infrastructure and unified security procedures and policies at the Lebanese Administrations, a pilot project was launched in 2016. OMSAR, for the purpose of acquiring a specific Antivirus product, has elected to do all the following work to make sure we are selecting the right product:

- Launch a survey to get some feedback from the Administrations regarding their acquired Antivirus solution, their level of satisfaction and the **number of relative users**;
- Research on the leading Antiviruses ranked by international ranking and testing companies (Gartner, NSSLAB,)
- Conduct a comparison study on the leading Antivirus solution in the market, their features, functionalities, management, installation, efficiency, applied policies ...etc.
- Assess the number of requests from the Administrations.

As a result of the above, and as a first step in the process of standardizing the antivirus solutions at the Lebanese Administrations, **Kaspersky** Licenses percentage is marginally higher in comparison to other solutions at the Lebanese public administrations, with very positive feedback and a large number of implementation requests.

As a further step in assuring that we are selecting the right product at this stage, OMSAR installed launched in 2016 a pilot project to acquire **Kaspersky Total Security for Business solution** to be implemented at the public administrations.

As such, the purpose of this project is to acquire **Kaspersky Total Security for Business solution** to be implemented at the public administrations on a need basis. Official requests from the government administrations specifying the of licenses will be sent to OMSAR; accordingly, OMSAR will assess the requests and validate the eligibility of these entities to benefit from this project.

The project lifetime is for **two (2) years, plus three (3) years warranty period** and covering the following services:

1. The Supplier is responsible to install the product on the requested Beneficiaries sites/premises/regions relative PCs/Servers;
2. The supplier is responsible to provide **on-site** technical support **on a need basis**; The Supplier has to file a site-visit report, get it signed from the Beneficiary and submit it to OMSAR's Project Manager;
3. The supplier is responsible to provide support (email, phone, online,...etc.), version updates and signatures update for the entire Licenses life time;
4. The supplier is to conduct training sessions at the OMSAR's premises (unless otherwise specified) to the OMSAR technical team and the administrators from the beneficiaries.

NOTE(1): The **projected** number of licenses is **six thousands (6,000)**. The project lifetime is for **two (2) years** and the Antivirus **license lifetime** is to be for **three (3) years from the date of ACTIVATION**, which will include support, version updates and signatures updates.

NOTE(2): For every delivery of licenses, the supplier must generate a **Delivery Note** stating the number of licenses, the beneficiary (s), issuance date, expiry dateetc. The Beneficiary must sign the Delivery Note before it is submitted to OMSAR. Before any delivery, the Supplier must coordinate with OMSAR's Project Manager.

NOTE(3): The licenses must be under the name of: **"Office of the Minister of State for Administrative Reform – {Beneficiary Name/Administration}"**.

NOTE(4): As mentioned earlier, OMSAR, during this project, will be receiving from the beneficiaries official requests for Antivirus licenses. Accordingly, OMSAR will ask (by email) the Supplier to provide that number of licenses to the relative beneficiary. **In that regard, the Supplier must take into consideration that the delivery duration must not exceed a ten (10) working days period from the order date (OMSAR's email)**. Orders may be issued at any given time during the project's lifetime.

NOTE(5): Most of the Administrations run under windows environment covering but not limited to the following: Server Operating Systems (Windows server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019), Desktop Operating Systems (Windows XP, Vista, 7, 10), Mail servers (Exchange 2003, 2007, 2010, 2016, 2019), Database servers (SQL 2000, 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017), and for the Security Gateway (ISA 2006 and TMG 2010). However, this is not a comprehensive list as other environments may exist in different administrations.

5. Components

The project must cater for the following components:

1. **6,000 Kaspersky Total Security for Business Solution** licenses
2. The project lifetime for a period of two (2) years where each activated Antivirus license lifetime is for a period of three (3) years (see Note#1 of [section 4](#));
3. Supplier and Vendor support during the license lifetime ([section 5.3](#));

4. Training: ([section 5.1](#));
5. Documentation and reporting ([section 5.2](#)).

5.1 Training

5.1.1 TECHNICAL TRAINING ON PRODUCT

The supplier is to provide up to 15hrs of training on the supplied product and information security awareness to be given at the OMSAR's premises (unless otherwise specified) to the OMSAR technical team and the administrators from the beneficiaries. *These training hours could be given in a form of training workshop where live demos might be given.*

In general, the training should follow at least the below listed requirements:

- All training shall be live, covering installation, setup, policies, how to update how to renew,...etc;
- All training shall be on the newly released versions unless otherwise specified;
- Trainers shall provide the courses in Arabic and/or in English language, with the exception of technical terminologies, which shall be in English;
- An operational manual to be distributed as a guide.

N.B. The number of attendees will be specified at a later stage. However, we estimate that around 30 to 40 trainees will take part in the training session(s).

5.1.2 PROJECT TEAM TRAINING AND PRODUCT AWARENESS

The supplier is to provide training on the **"Kaspersky Endpoint Security Administration"** with hands-on experience in Kaspersky Endpoint Security suite (deployment, management, etc.) covering the below courses:

- Kaspersky Endpoint Security and Management. Fundamentals
- Kaspersky Endpoint Security and Management. Encryption
- Kaspersky Security for Windows Server

N.B. The number of attendees from the project team will be three (3).

N.B. Any registration fees, flight costs, hotel accommodations and/or transportation (if any) will be borne by the supplier 100%.

5.1.3 OPERATION MANUAL

The supplier is to deliver a functional and user-friendly operation manual covering most of the product features and functionalities, which will be used as the training guide for the training activity.

A sample is to be delivered to OMSAR two (2) weeks before training starts, in the following format: Two (2) Hardcopy and one (1) Electronic. The sample must be approved before it is delivered in the training session(s).

5.2 Project Documentation/Reports Deliverables

As part of this project's component, the Supplier is expected to submit the following documentation deliverables:

- **Operation Manual: (mentioned above)** The manual must be submitted in English hardcopy and electronic copy to each and every trainee.
- **Periodical Reports:** A detailed report submitted on a **semiannually basis (6 months)** reflecting (but not limited to) the following information: the number of delivered licenses, the number of activated licenses, activation dates, beneficiaries, licenses

validityetc. This information should cover updates within the last 4 months period as well as total numbers since project commencement.

- **End of Project Report:** A document that portrays the successful completion/delivery of the product. It should show the count of licenses delivered per beneficiary, relative activation dates and beneficiaries, as well as licenses validity dates.

5.3 Support

The Project shall include **support (supplier and vendor) for the entire license lifetime, which will include support, version updates and signatures updates**. The warranty & support services shall be the responsibility of the Supplier under the condition that the products have not been damaged or made non-operational due to negligence, misuse, or tampering by the relative Beneficiaries' employees or anyone other than employees of the Supplier. During this period, the Supplier should fix any reported and documented problem.

Whenever a new version of the software is commercially available, the Supplier must inform OMSAR of the new release. It is up to the OMSAR/Beneficiaries to decide on the upgrade (covering the already purchased and/or installed licenses from this contract or the newly requested); they are entitled to receive the upgrades free of charge during the license validity period.

Support Procedure

The following support services are required from the license activation date:

- Receipt of calls from an appointed contact person(s) at the relative Beneficiary
- Technical support hot-line: 8 AM to 5 PM
- 6 days a week support for the supplied product (Mondays through Saturdays, excluding Sundays and public holidays)
- e-mail address for support services (response within a maximum of 24hrs)
- Guaranteed next business day on-site service, if necessary
- For each reported issue, an incidence report should be documented and the relative Beneficiary and OMSAR should receive a copy.

6. Project Management Methodology

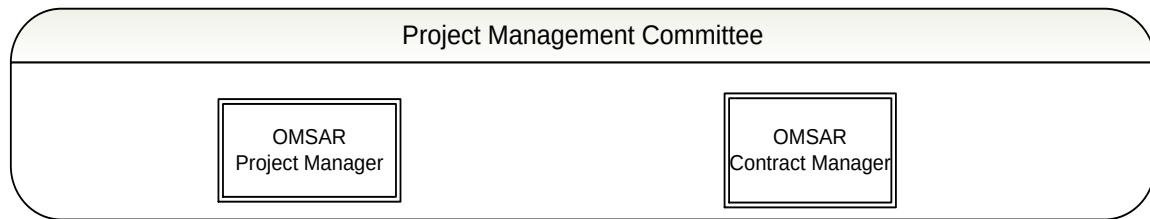
This section contains the methodology that will be used for the management and implementation of this project. Its purpose is to ensure the success of the assignment as well as the adherence to the conditions and schedules that are specified in the contract.

The requirements of this methodology are stated below as follows:

6.1 Project Management Committee

The Project Management committee is responsible for ensuring the success and timely completion of the project and will act as the Project Manager of this project.

The Project Management committee will be composed of two members from OMSAR: an ICT Project Manager (Project Manager) and a Procurement Officer (Contract Manager). OMSAR may assign additional members to the committee as it may be deemed necessary.



6.2 Project Management Committee Responsibilities

The Project Management Committee shall meet on a regular basis to follow up on the project implementation. Below is a breakdown of this team and its responsibilities:

6.2.1 An ICT Project Manager from the OMSAR as the Project Manager

The responsibilities of the ICT Project Manager will include:

- a) Supervise the project implementation and progress;
- b) Report on the problems being faced;
- c) Handling risks and mitigating them properly;
- d) Reviewing and approving the deliverables;
- e) Convey any request of change to the Contract Manager, based on the performance of the supplier's team member and after getting the approval.

6.2.2 A Procurement Officer from the OMSAR as the Contract Manager

The responsibilities of the Procurement Officer will include:

- a) Follow-up on contract implementation, including management of any modifications and amendments to the contract;
- b) Keep track of proper submission of deliverables according to the terms of the Contract;
- c) Management of payments according to Contract schedule of payments; and coordination of any relevant contract management activities with the Supplier;
- d) Ensuring that all contract clauses are being abided by
- e) Coordination of any relevant procurement activities with the supplier;
- f) Other tasks as set out in the contract.

6.3 Supplier Project Team

6.3.1 KEY EXPERTS

All experts who have a crucial role in implementing this project are referred to as key experts. The Supplier shall propose a team of key experts matched with the key positions listed below, which would be best able to implement this assignment within the time limitations and at the required quality and standards.

The Supplier is to propose the number of **key experts** who will be available for the whole duration of the project. The number of key experts should be in harmony with the Supplier's proposed methodology and should include at least the below listed Key positions (referred to in section 6.3.2). The Supplier may propose additional key experts as deemed necessary to fit the proposed methodology and to achieve the objectives within the time frame and quality set for this project. The Supplier is at liberty to propose the number and qualifications of his team of key experts as long as they meet or exceed the minimum requirements below. The Supplier's technical offer shall include the qualifications of the proposed experts presented in comprehensive **CVs of a max 2 pages each**, highlighting the expert's expertise and experience for this particular assignment.

During the implementation of the project, the Supplier may allocate additional key experts as deemed necessary to fit the methodology and to achieve the objectives within the time frame and quality set for this project; however, the Supplier has to get the Project Management Committee approval on the additional Key experts. The Supplier is to submit a request for approval of those key experts which includes the qualifications presented in comprehensive **CVs of a max 2 pages each**, highlighting the expert's expertise and experience for this particular assignment in addition to the matched key position for each key expert.

6.3.2 KEY POSITIONS

6.3.2.1 Project Manager

The project requires a full time project manager with at least **three (3)** years of relevant experience in the field of End Point Security systems, proven experience in project management and knowledge of project management tools.

6.3.2.2 System Expert

The project requires System Expert(s) with at least **three (3)** year of relevant experience in the proposed product and its features and functionalities.

6.3.2.3 Trainer

The project requires System Expert(s) with at least **three (3)** year of relevant experience in the proposed product and its features and functionalities.

The profiles of the required Key Experts (Project Manager, System Expert and Trainer) are outlined in Annex A. The supplier must provide experts possessing as a minimum the qualifications specified.

6.4 Execution Period

The projected period of execution of this project is **Two (2) years** starting from the Contract commencement Date, with an additional three (3) year warranty period until the last final acceptance.

6.5 Implementation Schedule

The supplier must note that the commencement date of the contract is the **date of Kick-off-meeting**.

7 Acceptance

7.1. PROVISIONAL ACCEPTANCES

The OMSAR will designate an acceptance committee that will conduct the provisional acceptances.

The Supplier shall issue bi-annually reports (one report every 6 months) for licenses delivered within the preceding 6 months period.

The acceptance committee will start the process of provisional acceptance and the verification of the proper installation and operation of all goods as specified in the Scope of Work, only after receiving the following from the supplier:

- a) Official notification from the Supplier Project Manager that a site is ready for acceptance;
- b) Original copy of detailed delivery notes that are signed by the Beneficiary(ies) Coordinator(s);
- c) A Hard copy and Electronic copy for the up-to-date inventory of project deliverables.

7.2. FINAL ACCEPTANCE

Final acceptance shall be issued in two stages, at the end of the year following each three year cycle (ie. at the end of year 4 for licenses delivered during year 1, at the end of year 5 for licenses delivered during year 2). The second final acceptance process will mark the end of the project (last final acceptance).

For each final acceptance process, the supplier must provide OMSAR with a maintenance/warranty report covering the three preceding years cycle under warranty, listing maintenance activities conducted during this period along with relevant dates, beneficiaries and maintenance locations. The aforementioned report is to state that all issues are cleared/solved during the three years warranty period (no pending issues) and must be approved and signed by the beneficiaries. The report should also include all delivery notes previously issued during this period.

7.3. ACCEPTANCE OF DELIVERABLES AND REPORTS

- Acceptance of deliverables such as: Programs, Reports, Tasks, Training, Studies, Work Plans, Documents, etc... shall be performed by the Project Management Committee to verify their compliance with the required specifications;
- The Project Management Committee shall formally (in writing) communicate its response to the deliverables within an acceptance period of fifteen (15) calendar days. The committee's response can be either of:
 - 1. Acceptance;**
 - 2. Acceptance with Reservations (or requests for modifications);**
 - 3. Rejection with Justification.**
 - 4. Holding Response for Additional Review time (renewal of the 15 days review period)**
- A deliverable shall be deemed accepted in case the Project Management Committee did not declare otherwise within the prescribed period;
- The Supplier shall, during the period of study of deliverables and upon the request of the Project Management Committee, provide any necessary clarifications and/or perform any requested modifications or changes;
- In case a deliverable is "Accepted with Reservations", the Supplier should respond to such within a prescribed period of seven (7) days. This procedure shall continue until the deliverable is accepted;
- In case the Supplier does not reply to the reservations within the prescribed period, the deliverable is considered rejected;
- In case of "Rejection", the Supplier shall have the right to call for a meeting with the Project Management Committee to inquire about the causes of rejection;
- It is required to have full acceptance of each milestone deliverable before proceeding to the next. However, tasks and work efforts towards achievement of the next milestone(s) should be proceeding concurrently according to the project plan and schedule. Delays in acceptance of deliverables should not holdup the project implementation nor affect the Period of Execution;



Lebanese Republic

Office of the Minister of State for Administrative Reform (OMSAR)

- Final versions of all deliverables are required in two (2) hardcopies and one electronic copy. Receiving of those documents must be signed by the receiver;
- Project completion shall be formally announced after the acceptance of all deliverables through the issuance of an acceptance certificate by the Project Management Committee.



8 Annex A - Profiles of Key Experts

- Project Manager
- System Expert
- Trainer

1. Project Manager

Reporting to: The Project Management Committee

Job Outline:

- Supplier's main counterpart for the project;
 - Responsible for all project management and planning;
 - Supervise the activities of the team;
 - Participate in project committee.
-

Education:

- The project Manager must have a university Bachelor degree in Computer Science, Management, Business, or any other relevant field.

Qualifications and Skills:

- Strong analytical leadership and relationship skills;
- Excellent and effective communication skills;
- Demonstrated analytical, negotiation and interpersonal skills;
- Experience in writing executive and board level quality reports and presentations;
- Excellent Technical Skills including: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio, and MS Project.

Language skills:

- Excellent written and verbal communication skills in English and Arabic are essential. French is a plus.

Professional Experience:

General Professional Experience

- Have general experience in the field of project management
- Experience with the Public Sector is a plus

Specific Professional Experience

The Project Manager must have specific experience in managing at least two similar projects in the past **five** years

Duties:

- project planning, contingency planning and follow-up;
- maintaining adequate staffing (count and groups) to perform requested services;
- maintaining change control management and its documentation (including the issue log);
- preparing and submitting the project highlight reports;
- notifying Project Control and Monitoring Committee in writing, upon the successful completion of each milestone and provide all supporting documentation;
- notifying Project Control and Monitoring Committee in writing of any delays, with reasons and proposed corrective measure;
- preparing an end of project report;
- documenting the minutes of all project meeting throughout the project lifecycle. This shall cover all meetings including those where major decisions are taken.

2. System Expert

Reporting to: The Supplier's Project Manager

Job Outline:

- Responsible for the product deployment ;
 - Deployment, Testing, troubleshooting the system;
 - Perform required environment setups and installations at the Beneficiary's premises;
 - Provide necessary technical support for the proposed products during the contract period;
-

Education:

- The System Expert must have a university Bachelor degree in Computer Science or related field;

Qualifications and Skills:

- Have proven experience in operating systems software/tools;
- Have solid experience in the proposed product

Language skills:

- Excellent written and verbal communication skills in English and Arabic are essential.

Professional Experience:

- At least **three (3)** years of relevant experience in the field of proposed product (End Point Security systems).
- The System Expert must have at least **two (2)** years of experience in Microsoft server products (Windows server, Exchange ...etc.);

Duties:

- Deployment of the product at the Beneficiaries' premises;
- Testing the proposed product;
- Training on the proposed product;
- Technical support for the proposed product during the contract period.

3. Trainer

Reporting to: The Supplier's Project Manager

Job Outline:

- Responsible for the training on the product covering:
Installation, setup, renewal, upgrade, troubleshooting the system ...etc;
-

Education:

- The System Expert must have a university Bachelor degree in Computer Science or related field;

Qualifications and Skills:

- Have solid experience in the proposed product
- Have experience in delivering trainings on the supplied products

Language skills:

- Excellent written and verbal communication skills in English and Arabic are essential.

Professional Experience:

- At least **three (3)** years of relevant experience in proposed product and its features and functionalities
- The System Trainer must have at least **two (2)** years of experience in Microsoft server products (Windows server, Exchange ...etc.);
- The System Trainer must have at least **three (3)** years of experience in giving training on the product.

Duties:

- Training on the proposed product;
- Technical support for the proposed product during the contract period.



Lebanese Republic

Office of the Minister of State for Administrative Reform (OMSAR)

Expert: Project Manager		
Minimum Required Profile	Available (Y/N)	Remarks
The Project Manager must have a university Bachelor degree in Computer Science, Management, Business, or any other relevant field		
The Project Manager must have Technical and computer Skills		
The Project Manager must have general experience in the field of project management (min 5 years)		
The Project Manager must have specific experience in managing at least two similar projects in the past five years		

Expert: System Expert		
Minimum Required Profile	Available (Y/N)	Remarks
The System Expert must have a university Bachelor degree in Computer Science, Management, Business, or any other relevant field		
The System Expert must have at least three years of experience in the proposed product		
The System Expert must have at least two years of experience in Microsoft server products (Windows server, Exchange,...etc.).		



Lebanese Republic

Office of the Minister of State for Administrative Reform (OMSAR)

Expert: System Trainer		
Minimum Required Profile	Available (Y/N)	Remarks
The System Trainer must have a university Bachelor degree in Computer Science, Management, Business, or any other relevant field		
The System Trainer must have at least three years of experience in the proposed product		
The System Trainer must have at least two years of experience in Microsoft server products (Windows server, Exchange,...etc.).		
The System Trainer must have at least three years of experience in giving training on the product.		



9 Annex B – Schedule of Requirements

List of Goods and Delivery Schedule

Line Item No.	Description of Goods	Quantity**	Physical Unit	Final (Project Site) Destination as specified in BDS	Delivery (as per Incoterms) Date		
					Earliest Delivery Date	Latest Delivery Date	Bidder's offered Delivery date [to be provided by the bidder]
1	Antivirus License * (Kaspersky Total Security for Business Solution)	6,000**	Unit	As per TOR	(5) working days period from each order date	(10) working days period from each order date	
2	Product technical training***	30-40 trainees	L.S.	As per TOR			
3	Training on Kaspersky Endpoint Security and Management.***	3 trainees	L.S.	As per TOR			

*Goods include all requirements and related services as detailed in the TOR

** Estimated quantity as detailed in the Tender Document (TD)

*** Training as detailed in TOR section 5.1

ملحق 2: طلب السرية

رقم المرجع وعنوان إجراءات المناقصة

إلى: مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق، مينة الحصن، بيروت، الطابق الخامس
(المشار إليها في هذا المستند بـ"سلطة التعاقد")

حيث أن [أدرج اسم المؤسسة الاقتصادية] (المشار إليها في هذا المستند بـ"المؤسسة الاقتصادية") تستوفي المتطلبات المحددة في دفتر شروط الصفقة، المادة 7 من التعليمات الخاصة للعارضين، وقد تقدمت بالمعلومات المهنية السرية التالية:

تعريف المعلومات السرية والإشارة إلى الأقسام المتعلقة بالمستندات التي تم توفيرها:

وحيث أن المعلومات المذكورة تُعتبر (i) غير متداولة في أي مجال عام و(ii) محمية من أي إفصاح للعلن من المؤسسة الاقتصادية إن كان عن قصد أو بسبب الإهمال.

وحيث أن إعلام العامة بالمعلومات المذكورة سيؤدي إلى ضرر مادي في مصالح المؤسسة الاقتصادية التجارية للأسباب التالية:

الإعلان عن طبيعة الأضرار المادية وأسباب حدوثها

لذلك، أنا، الموقع أدناه، بصفتي ممثلاً عن المؤسسة الاقتصادية، أعرب بموجب هذا الملحق عن رغبتني في أن تقوم سلطة التعاقد بتصنيف المعلومات كمعلومات سرية خاصة بالمؤسسة والحفاظ عليها.

تعريف المؤسسة الاقتصادية	
اسم المؤسسة الاقتصادية:	
العنوان بالكامل:	
ممثلة بـ:	
الاسم:	
المسمى الوظيفي:	
التوقيع:	
التاريخ:	
الختم:	

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الجزء أ / شروط المشاركة / ملحق 3: ضمانة الإشتراك في الصفقة
ملحق 3 - ضمانة الإشتراك في الصفقة

مصرف.....

جانب وزارة

الموضوع: كتاب ضمان لصالحكم بناءً للأمر السيد.....

إن مصرف..... مركزه.....، الممثل بالسيد..... الموقع عنه أدناه وذلك بصفته.....، وبناءً للأمر السيد..... (أو السادة..... أو الشركة.....)، يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض أو للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد أو شرط أي مبلغ تطالبونه به حتى حدود..... ليرة لبنانية وذلك عند أول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان أسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي إرتباط أو عقد بينكم وبين الأمر السيد..... (أو السادة..... أو الشركة.....) وبأنه لا يحق لمصرفنا في أي حال من الأحوال ولا في أي وقت كان أن يتذرع بأي سبب مهما كان نوعه أو شأنه أو أن يدلي بأية دفوع من أجل الإمتناع أو تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالإستناد إلى كتاب الضمان هذا. كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة أو في الإعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم أو عن أي مسول لديكم، أو حتى يقبل أي إعتراض قد يصدر عن السيد..... (أو السادة..... أو الشركة.....) أو عن غيره (أو غيرهم أو غيرها) بشأن دفع المبلغ إليكم لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية..... وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائياً إلى أن تعيدوه إلينا أو إلى أن تبلغونا خطياً إعفاءنا منه.

إن كل قيمة تدفع من مصرفنا بالإستناد إلى كتاب الضمان هذا بناءً لطلبكم، يخفض المبلغ الأقصى المحدد فيه بذات المقدار.

يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان. وتنفيذاً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل إقامة في مركز مؤسستنا في.....

المكان والتاريخ:
الصفة:
الإسم:
التوقيع:

خاتم المصرف

ملحق 4 – معايير تلزيم الصفقة¹

لا يطبق

¹ لا تطبق إذا كان التلزيم على أساس السعر الأدنى

الجزء ب: مسودة العقود

تتألف العقود من المستندات التالية:

- القسم الأول - مسودة العقد (ملحق أ/3)؛
- القسم الثاني - الشروط العامة للعقد
- القسم الثالث - الشروط الخاصة للعقد
- القسم الرابع - نموذج ضمانات التنفيذ
- القسم الخامس - نموذج ضمانات الدفع المسبق
- القسم السادس - نموذج التعريف المالي

جدول المحتويات

2.....	القسم الأول: نموذج مسودة عقد الخدمات
5.....	القسم الثاني – الشروط العامة لعقد الخدمات
5.....	المادة 1 التعريفات
6.....	المادة 2 تحويل العقد
6.....	المادة 3 التعاقد من الباطن
6.....	المادة 4 التزامات سلطة التعاقد
7.....	المادة 5 المساعدة لدى السلطات المحلية
7.....	المادة 6 التزامات مقدّم الخدمات
8.....	المادة 7 التأمين
8.....	المادة 8 شمولية أسعار العرض
8.....	المادة 9 الضرائب والجمارك
8.....	المادة 10 التعويض
8.....	المادة 11 ضمانات التنفيذ
9.....	المادة 12 البدء بتقديم الخدمات وإتمامها
9.....	المادة 13 تمديد فترة التنفيذ
10.....	المادة 14 الأضرار المقررة (المقطوعة)
10.....	المادة 15 التعديلات
10.....	المادة 16 مراقبة الجودة
11.....	المادة 17 تصحيح العيوب
11.....	المادة 18 طريقة الدفع
12.....	المادة 19 الظروف القاهرة
12.....	المادة 20 إنهاء العقد من قبل سلطة التعاقد
14.....	المادة 21 إنهاء العقد من قبل مقدّم الخدمات
14.....	المادة 22 تعليق العمل
14.....	المادة 23 تداعيات خرق العقد
15.....	المادة 24 تسوية النزاعات ودياً
15.....	المادة 25 تسوية النزاعات بواسطة القضاء
15.....	المادة 26 شروط أخلاقية
17.....	القسم الثالث: الشروط الخاصة لعقد الخدمات

² قبل توقيع العقد، يجب أن تعدل سلطة التعاقد "مسودة العقد" بموجب شروط إجراءات المناقصة.

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الجزء ب / مسودة العقد القسم الأول: مسودة العقد
القسم الأول: نموذج مسودة العقد

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق، مينة الحصن، بيروت، الطابق الخامس
(المشار إليها في هذه المسودة بـ "سلطة التعاقد")، من جهة،

[أدرج اسم مقدم الخدمات]
(المشار إليه في هذه المسودة بـ "مقدم الخدمات")، من جهة أخرى.

سنداً [المرسوم رقم... تاريخ..... (الموضوع)]؛
وسنداً لقانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم 14969) وتعديلاته والمراسيم التطبيقية الصادرة إستناداً له؛

إتفق الطرفان على إبرام عقد لتقديم:

تأجير تأمين نظام الحماية والأمان (ANTIVIRUS) لتجهيزات المعلوماتية لعدد من الإدارات العامة
والخدمات المتصلة بها، ذي المرجع رقم: [أدرج رقم المرجع الخاص بالعقد]

المادة 1 موضوع العقد

1. يشمل موضوع العقد تقديم الخدمات التالية من قبل مقدم الخدمات:

[أدرج المواصفات العامة الخاصة بالخدمات]

تنفذ الخدمات المحددة في البند 1 من هذه المادة وفقاً للشروط المرجعية وشروط وأحكام العقد.
2. إن تنفيذ هذا العقد ليس من الباطن أو إن تنفيذ جزء من العقد قد عهد به للمتعاقد من الباطن (أو المتعاقدين من الباطن) التالي: [أدرج اسم المتعاقد من الباطن (أو المتعاقدين من الباطن) والجزء والنشاط موضوع التعاقد من الباطن].

المادة 2 قيمة العقد

1. تبلغ قيمة عقد الخدمات الإجمالية [أدرج سعر الخدمات بالأرقام والأحرف بالليرة اللبنانية أو بأي عملة أخرى].

2. السعر المشار إليه في البند 1 من هذه المادة السابق هو المبلغ الوحيد الذي تدين به سلطة التعاقد لمقدم الخدمة بموجب هذا العقد. يكون السعر الوارد في جدول الأسعار محدداً وثابتاً وغير قابل للمراجعة أو قابل للمراجعة وفقاً لما نص عليه العقد.

3. تسدد المدفوعات بموجب الشروط العامة و/أو الخاصة التابعة لهذا العقد.

المادة 3 ترتيب مستندات العقد

1. يتضمن ملف العقد المستندات التالية:
 - أ. العقد،
 - ب. شروط العقد الخاصة،
 - ج. شروط العقد العامة،
 - د. شروط مرجعية أو أي شروط محددة في دفتر الشروط (بما في ذلك التوضيحات قبل إنتهاء مهلة تقديم العروض ومحاضر عن الاجتماعات التوضيحية أو الزيارات الميدانية إذا طبقت)،
 - هـ. ضمانات التنفيذ،
 - و. تعريف مالي،
 - ز. عرض مقدّم الخدمات بما في ذلك العرض الفني والتوضيحات التي طلبت من مقدّم الخدمات،
 - ح. العرض المالي الخاص بمقدّم الخدمات (وصف الأسعار)،
 - ط. نماذج ووثائق قانونية مختلفة.
2. تفسر المستندات المذكورة أعلاه والمكونة للعقد بعضها البعض. عند أي إلتباس أو إختلاف في ما بينها، يتم مراجعتها ويؤخذ بها حسب الترتيب الذي وردت فيه في البند 1 من هذه المادة.

المادة 4 المراسلات

1. يجب أن تتضمن أي مراسلات تتعلق بهذا العقد بين سلطة التعاقد من جهة ومقدّم الخدمة من جهة أخرى إسم العقد ورقم المرجع الخاص به. كما يجب أن تكون خطية، على أن ترسل بالبريد العادي أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أن تسلم باليد.

عنوان سلطة التعاقد هو التالي:	عنوان مقدّم الخدمات هو التالي:
إلى: جورج بو بطرس المسمى الوظيفي: مسؤول توريد عنوان الشارع: مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق الطابق والغرفة رقم: ط. 5، غرفة 511 المدينة: بيروت صندوق البريد: - البلد: لبنان الهاتف: 01371510 فاكس: 01371510 عنوان البريد الإلكتروني: gboubotros@omsar.gov.lb ysaad@omsar.gov.lb	إلى: [أدرج إسم الشخص بالكامل إن توافر] المسمى الوظيفي: [أدرج المسمى الوظيفي] عنوان الشارع: [أدرج رقم وإسم الشارع] الطابق والغرفة رقم: [أدرج إسم ورقم الغرفة إن توافر] المدينة: [أدرج إسم المدينة أو القرية] صندوق البريد: [أدرج رقم صندوق البريد إن توافر] البلد: لبنان الهاتف: [أدرج رقم الهاتف بالكامل بالإضافة إلى رمز المنطقة] فاكس: [أدرج رقم الفاكس بالكامل بالإضافة إلى رمز المنطقة] عنوان البريد الإلكتروني: [أدرج البريد الإلكتروني]

2. إذا رغب أي مرسل في إستلام إشعار بإستلام مراسلته، يذكر ذلك في المراسلة. في حال تحديد مهلة معينة لإستلام المراسلة الخطية، يطلب المرسل إشعاراً بإستلام مراسلته. ويحق للمرسل أن يتخذ أي تدابير لازمة لضمان إستلام مراسلته.

3. إذا نصّ العقد على إعطاء أو نشر أي إشعار أو إذن أو موافقة أو شهادة أو قرار، يجب أن يكون ذلك خطياً إلا في حال النص على خلاف ذلك في شروط العقد الخاصة وتستعمل الكلمات إشعار أو إذن أو موافقة أو شهادة أو قرار وفق المقتضى. لا يجوز تأخير أو رفض أي إذن أو موافقة أو شهادة أو قرار دون سبب مقنع.

المادة 5 القانون النافذ واللغة

1. تطبق القوانين اللبنانية النافذة عند توقيع العقد على جميع القضايا التي لا تشملها أحكام العقد. وعند وقوع أي خلاف تبت المحاكم اللبنانية في القضايا موضوع الخلاف.

2. لغة العقد هي اللغة العربية. كما أن المراسلات والمستندات بين سلطة التعاقد ومقدم الخدمات تكون باللغة العربية. أما المستندات الداعمة والمطبوعات الأخرى التي تعتبر جزءاً من المستندات المرفقة بالعرض فيمكن أن تكون بلغة أجنبية، على أن توفر نسخ مترجمة ومصدقة عنها عند طلب سلطة التعاقد. ويتحمل مقدم الخدمات كافة تكاليف الترجمة. كما أنه مسؤول عن نوعية ودقة المستندات المترجمة التي يقدمها.

حرر هذا العقد باللغة العربية بثلاث (3) نسخ، نسختان (2) أصليتان تحتفظ بهما سلطة التعاقد ونسخة (1) أصلية يحتفظ بها مقدم الخدمات.

مقدم الخدمات

	الإسم:
	المسمى:
	الوظيفي:
	التوقيع:
	التاريخ:
	الختم:

سلطة التعاقد

	الإسم:
	المسمى:
	الوظيفي:
	التوقيع:
	التاريخ:
	الختم:

القسم الثاني – الشروط العامة للعقد

المادة 1 التعريفات

1. "العقد" يعني الإتفاق المبرم بين سلطة التعاقد ومقدم الخدمات ، كما هو مسجل في نموذج العقد الذي وقعه الطرفان، بما في ذلك كافة المرفقات والملحقات المتعلقة به وكافة المستندات التي يشملها فيصبح بذلك ملزماً قانونياً.
2. "الخدمات" تعني الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمات وفق المواصفات والأسعار الواردة في عرضه.
3. "دفتر الشروط الخاص بالمناقصة" هو المستندات اللازمة التي يجب تقديمها عند تقديم العروض. وهي تتضمن نموذج العرض والرسومات والمواصفات والمهل الزمنية والتصاميم والأسعار إلخ...
4. "سلطة التعاقد" تعني الجهة التي تشتري الخدمات المادية كما هو مشار إليها في جدول البيانات الخاصة بالمناقصة.
5. "مقدم الخدمة" يعني المؤسسة الاقتصادية أو مجموعة المؤسسات الاقتصادية التي رعى عليها التلزم وتكون طرفاً في العقد ويتعين عليها القيام بالمهام بموجب العقد لقاء مبلغاً يتم تحديده في العقد.
6. "الطرف (الأطراف)" يعني أي من الأطراف التي توقع العقد.
7. "فريق العمل" يعني الموظفين الذي وظفهم مقدم الخدمات أو أي متعاقد من الباطن من أجل القيام بالخدمات أو أي جزء منها.
8. "مدير المشروع" يعني الشخص الذي يتم تعيينه وينوب عن سلطة التعاقد في شروط العقد الخاصة (أي أو شخص آخر مؤهل تخوله سلطة التعاقد) ويكون مسؤولاً عن مراقبة والإشراف على أداء وتنفيذ الخدمات وعن أي تفاصيل متعلقة بالعقد على أن يبلغ إلى سلطة التعاقد.
9. "سعر العقد" يعني السعر الوارد في العقد والذي يمثل إجمالي المبلغ المستحق مقابل الخدمات على أن يكون خاضعاً لبعض الإضافات أو التعديلات وتالياً الحسومات وفقاً للعقد.
10. "اليوم" و"الشهر": اليوم والشهر حسب التقويم الميلادي (باستثناء التعريفات الأخرى المذكورة في هذا العقد). تؤخذ بعين الاعتبار أيام الأحاد والعطل الرسمية إذا صادف في بداية المهل الزمنية المنصوص عليها في العقد أما في حال صادف اليوم الأخير من المهل الزمنية يوم سبت أو أحد أو عطلة رسمية أو أي عطلة أخرى لا تعمل فيها سلطة التعاقد، فتنتهي المهل الزمنية عندئذ في يوم العمل التالي.
11. "المتعاقد من الباطن" يعني أي شخص طبيعي أو معنوي أو مزيج من الإثنين، يتعاقد من الباطن مع مقدم الخدمات لتنفيذ جزء من الخدمات المطلوبة.
12. "موقع التسليم" أو "الموقع" أو "المواقع" يعني المكان أو الأماكن المحددة بالعقد لإنجاز الخدمات وفقاً للشروط المحددة في العقد.
13. شروط العقد العامة
14. شروط العقد الخاصة.

المادة 2 تحويل العقد

1. تحويل العقد هو إتفاق يحوّل بموجبه مقدّم الخدمات عقده أو جزءاً منه إلى طرف ثالث.
2. لا يحق لمقدّم الخدمات أن يحوّل عقده أو أي جزء منه أو أي مصلحة لطرف ثالث من دون الموافقة الخطية والمسبقة من سلطة التعاقد.
3. لا تحرر الموافقة على تحويل العقد التي تعطيها سلطة التعاقد مقدّم الخدمات من أي إلتزامات خاصة بأى جزء من العقد قد أنجز أو لم ينجز بعد ولم يتم تحويله.
4. يجب أن يستوفي من يحوّل له جزء من العقد أو كله شروط ومعايير تلزم العقد ويجب ألا يكون مبعداً عن المشاركة في تقديم العروض.

المادة 3 التعاقد من الباطن

1. يكون التعاقد من الباطن صالحاً فقط بموجب إتفاق خطي يعهد مقدّم الخدمات بموجبه تنفيذ جزء من هذا العقد إلى طرف ثالث. ويجب أن يستوفي المتعاقدون من الباطن شروط التأهيل المحددة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة.
2. لا يحق لمقدّم الخدمات التعاقد من الباطن لأي جزء من العقد من دون الحصول على إذن سلطة التعاقد الخطي المسبق، وإلا يعتبر أن مقدّم الخدمات قد أخلّ بالعقد. يجب إعلام سلطة التعاقد بعناصر العقد التي سيتم التعاقد عليها من الباطن كما بهوية المتعاقدين من الباطن، على أن تبلغ سلطة التعاقد مقدّم الخدمات بقرارها خلال مدة 30 يوماً من تبلغها ذلك على أن تؤخذ بعين الاعتبار مهلة التنفيذ. في حال رفض التعاقد من الباطن يجب أن يذكر الأسباب.
3. تقرّ سلطة التعاقد بأنه ليس لها أي صلة تعاقدية مع المتعاقدين من الباطن.
4. يتحمل مقدّم الخدمات مسؤولية أعمال وتخلف وإهمال المتعاقدين من الباطن ووكلائهم أو موظفيهم، كما لو كانت الأشغال والتخلف والإهمال تعود إلى مقدّم الخدمات أو وكلائه أو موظفيه. إن موافقة سلطة التعاقد على التعاقد من الباطن لأي جزء من العقد أو على أي متعاقد من الباطن لا تحرر مقدّم الخدمات من إلتزاماته بموجب هذا العقد. وتحفظ سلطة التعاقد بحقها في طلب صرف أي من المتعاقدين من الباطن ويتحمل مقدّم الخدمات مسؤولية إستبداله على الفور أو المباشرة بالعمل.
5. لا يحق للمتعاقد من الباطن أن يوكل إنجاز أي خدمة أوكلها إليه مقدّم الخدمات إلى طرف ثالث، إلا في حال إتفق على خلاف ذلك مع سلطة التعاقد.

المادة 4 التزامات سلطة التعاقد

1. تضع سلطة التعاقد في متناول مقدّم الخدمات في أسرع وقت ممكن المعلومات و/أو المستندات المتعلقة بتنفيذ العقد، على أن تسترجع سلطة التعاقد كافة المستندات عند تنفيذ المهام.
2. تتعاون سلطة التعاقد قدر الإمكان مع مقدّم الخدمات لتوفر له المعلومات إذا كانت معقولة وضرورية لتنفيذ العقد.
3. تعين سلطة التعاقد "مدير المشروع" حسب ما هو محدد في شروط العقد الخاصة ويكون مسؤولاً عن الإشراف على تنفيذ الخدمات في كافة المراحل وتقديم التقارير والتواصل مع سلطة التعاقد.

المادة 5 المساعدة لدى السلطات المحلية

1. يطلب مقدّم الخدمات مساعدة سلطة التعاقد للحصول على نسخ عن القوانين والأنظمة والمعلومات الخاصة بالأعراف المحلية والأوامر والأنظمة الداخلية الخاصة بالجمهورية اللبنانية التي قد تؤثر في تنفيذ مقدّم الخدمات لالتزاماته بموجب هذا العقد. ويحق لسلطة التعاقد توفير المساعدة المطلوبة لمقدّم الخدمات لكن على حساب هذا الأخير.
2. عند الضرورة، يعلم مقدّم الخدمات حسب الأصول سلطة التعاقد بتفاصيل اللوازم والتجهيزات لكي تتمكن سلطة التعاقد من الحصول على التصاريح أو على تراخيص الاستيراد المطلوبة.
3. عند الضرورة، تتعهد سلطة التعاقد بالحصول على التصاريح أو تراخيص الاستيراد المطلوبة ضمن مهل معقولة، أخذة بعين الاعتبار تواريخ تنفيذ العقد.

المادة 6 الالتزامات مقدّم الخدمات

1. ينفذ مقدّم الخدمات الإلتزامات المحددة في العقد بكامل الحرص والمثابرة وفقاً لأفضل الممارسات المهنية.
2. يلتزم مقدّم الخدمات بالأوامر الإدارية التي تصدرها سلطة التعاقد. إذا اعتبر مقدّم الخدمات أن متطلبات الأمر الإداري تتعدى نطاق العقد، يعلم سلطة التعاقد بذلك، معللاً أسبابه وذلك خلال 30 يوماً من إستلامه الأمر مع الأخذ بعين الاعتبار مهلة تنفيذ العقد. ولا يتم تعليق تنفيذ الأمر الإداري بسبب هذا الإعلام.
3. يحترم مقدّم الخدمات ويلتزم بكافة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية اللبنانية كما يضمن أن موظفيه ومعاونيهم والمتعاقدين من الباطن الذين يتعامل معهم، يحترمون ويلتزمون بهذه القوانين والأنظمة.
4. يعتبر مقدّم الخدمات كافة المستندات والمعلومات المتعلقة بالعقد خاصة وسرية. ولا يحق له، بحجة تنفيذ العقد، نشر أو الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالعقد من دون موافقة سلطة التعاقد الخطية والمسبقة.
5. إذا كان مقدّم الخدمات مجموعة من شخصين أو شركتين أو أكثر، يكون أعضاء المجموعة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تنفيذ شروط العقد. يتمتع ممثل المجموعة بالسلطة وهو المرجع الوحيد في ما يتعلق بالأمور المالية والتعاقدية. لا يجوز تغيير تشكيل المجموعة من دون موافقة سلطة التعاقد الخطية والمسبقة، وإلا يعتبر أن مقدّم الخدمات قد خرق العقد.
6. يستخدم مقدّم الخدمات الموظفين الأساسيين المحددين في عرضه لتنفيذ المهام المذكورة في عرضه. فضلاً عن ذلك، خلال تنفيذ العقد، وإستناداً إلى طلب خطي مبرر، يحق لسلطة التعاقد أن تطالب ببدل في حال كانت تعتبر أن أحد الموظفين غير أهل أو أنه لا يتم مهماته وفقاً للعقد. خلال 14 يوماً من إستلام الطلب، يقترح مقدّم الخدمات بديلاً، على أن توافق سلطة التعاقد على البديل المقترح فقط في حال كان يتمتع بمؤهلات وقدرات مساوية أو أفضل من مؤهلات الموظف السابق. ويتحمل مقدّم الخدمات التكاليف الإضافية التي سببها إستبدال أحد الموظفين. لا تتكبد سلطة التعاقد أي مصاريف عن الفترة التي يُستبدل فيها أو يكون غائباً فيها الموظف.

المادة 7 التأمين

1. يجب على مقدّم الخدمات تقديم تأمين ضد المخاطر وفق التغطية المحددة في شروط العقد الخاصة ويلزم المتعاقدين من الباطن تقديم تأمين مماثل، على أن يتحملوا كلفة هذا التأمين وتوافق سلطة التعاقد على أحكام وشروط التأمين.
2. يقدم مقدّم الخدمات عند طلب سلطة التعاقد دليلاً لها عن التأمين وعن دفع الاشتراكات المستحقة فضلاً عن إثبات أن التأمين ما زال قائماً.
3. إذا تخلف مقدّم الخدمات عن تقديم التأمين، يُلغى العقد ويُستبعد مقدّم الخدمات من المشاركة في أي نشاطات مستقبلية متعلقة بالمناقصة لمدة سنة.
4. في حال كانت الأسباب كافية ومقنعة لتمديد فترة تقديم شهادة التأمين، يجوز لسلطة التعاقد تمديد هذه الفترة أو إلغاء شرط التأمين وحسم ثمن تأمين موازٍ من مستحقات مقدّم الخدمات.

المادة 8 شمولية أسعار العرض

1. يُعتبر أن مقدّم الخدمات كان راضياً عن عرضه قبل تقديمه وذلك في ما يتعلق بدقة وصحة وشمولية عرض أسعاره وأنه قد أخذ بعين الاعتبار كل ما هو مطلوب لتنفيذ مهامه بالكامل وبشكل صحيح وقد شمل عرض أسعاره جميع التكاليف المتعلقة بالخدمات موضوع العقد.
2. بما أن مقدّم الخدمات قد حدّد أسعاره على أساس حساباته وعملياته وتقديراته الخاصة، ينفذ من دون أي كلفة إضافية أي عمل يتطلبه أي عنصر من عرضه ولا يكون قد حدد له أي سعر وحدة أو سعر مقطوع.

المادة 9 الضرائب والجمارك

1. يكون مقدّم الخدمات مسؤولاً عن كافة الضرائب والرسوم الجمركية تماشياً مع القانون اللبناني.
2. يتعين على مقدّم الخدمات والمتعاقدين من الباطن وفريق عملهم دفع كامل الضرائب والرسوم وأي رسوم أخرى مترتبة بموجب القانون اللبناني المرعي الإجراءات، على أن تدخل تلك المبالغ في سعر العقد.

المادة 10 التعويض

يدافع مقدّم الخدمات عن سلطة التعاقد ومسؤوليها ومديريها وموظفيها ووكلائها السابقين والحاضرين ويضمنهم من أي أضرار وتكاليف ومصاريف من أي نوع كانت بما في ذلك رسوم ومصاريف المحامين التي قد تتكبدها سلطة التعاقد نتيجة إهمال أو تصرف متعمد غير مسؤول من جهة مقدّم الخدمات أو إنتهاك أو إنتهاك مزعوم لأي تمثيل لمقدّم الخدمات يطالب بها طرف ثالث أو نتيجة إستعمال سلطة التعاقد أو نيابة عنها أو أي أصول مستعملة أو يوفرها أو ينفذها مقدّم الخدمات وتؤدي إلى إنتهاك الحقوق الفكرية الخاصة بالطرف الثالث.

المادة 11 ضمانة التنفيذ

1. يقدم مقدّم الخدمات لسلطة التعاقد ضمانة لتنفيذ العقد بشكل كامل وتام ومناسب، على أن تحدد قيمة الضمانة في شروط العقد الخاصة. وتحفظ سلطة التعاقد بضمانة التنفيذ لدفع أي خسارة قد تتكبدها جراء فشل مقدّم الخدمات أو تخلفه عن تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بشكل كامل ومناسب.
2. تسترجع ضمانة تنفيذ العقد ضمن 30 يوماً من صدور شهادة الإستلام المؤقت.

3. تكون ضمانات تنفيذ العقد إما نقداً وفق ما هو محدد في شروط العقد الخاصة أو بموجب كتاب ضمان مصرفي وفق النموذج المحدد في القسم الرابع من هذا العقد.

المادة 12 البدء بتقديم الخدمات وإتمامها

1. يدخل هذا العقد حيز التنفيذ بتاريخ توقيع العقد من قبل الفريقين أو في أي تاريخ لاحق تحدده شروط العقد الخاصة.

2. قبل البدء بتقديم الخدمات، يقدم مقدّم الخدمات لسلطة التعاقد برنامج جدول المهام يظهر فيه الأساليب العامة والتدابير والترتيب والتوقيت الخاص بكافة النشاطات وذلك من أجل الحصول على موافقة سلطة التعاقد. ويتم تنفيذ الخدمات بما يتماشى والبرنامج الموافق عليه كما يتم تحديثه.

3. يبدأ مقدّم الخدمات بتقديم خدماته بأسرع وقت ممكن بعد إستلامه الأوامر بذلك من دون أي تأخير.

4. تحدد شروط العقد الخاصة مهلة ومكان تنفيذ هذه الخدمات.

5. إذا لم يتفق الفريقان على غير ذلك، يبدأ تنفيذ العقد في مدة لا تتعدى الـ 90 يوماً من إبلاغ الملتزم العقد. بعد هذا التاريخ، يحق لمقدّم الخدمات عدم تنفيذ العقد والمطالبة بفسخه وبتعويضه عن الضرر الذي تكبده. يخسر مقدّم الخدمات حقه في المطالبة بالتعويض في حال لم يمارسه خلال 30 يوماً من تاريخ إنتهاء مدة الـ 90 يوماً.

المادة 13 تمديد فترة التنفيذ

1. يجوز لسلطة التعاقد ولمقدّم الخدمات أن يطلبوا تمديداً لفترة التنفيذ الخاصة بالعقد إذا طرأ تأخير على تنفيذ العقد أو كان التأخير متوقعاً، حصراً وفق الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند 2 من هذه المادة.

2. يجوز لسلطة التعاقد أو لمقدّم الخدمات أن يطلب تمديداً لفترة التنفيذ الخاصة بالعقد حصراً لأي من الأسباب التالية:

أ. خدمات إضافية تطلبها سلطة التعاقد، إذا ما نُص على ذلك،

ب. عدم تمكن سلطة التعاقد الوفاء بالتزاماتها المحددة في العقد

ج. ظروف قاهرة كما هو محدد في المادة 19 من العقد.

3. إذا رغبت سلطة التعاقد في تمديد مهلة تنفيذ العقد لسبب أو أسباب عدة ذكرت في البند 2 من هذه المادة، تعلم خطياً مقدّم الخدمات برغبتها في تمديد مهلة التنفيذ على أن تعطي أسباباً ملائمة. ويمكن أن يقبل مقدّم الخدمات أو يرفض هذا التمديد خطياً في غضون 7 أيام. وإذا تمت الموافقة على التمديد، تُنفذ النشاطات الممددة لها بالشروط والأحكام عينها المنصوص عليها في هذا العقد.

4. إذا رغب مقدّم الخدمات في تمديد مهلة تنفيذ العقد بسبب ظرف أو أكثر من الظروف المحددة في البند 2 من هذه المادة، يجب أن يبلغ خطياً سلطة التعاقد طلب تمديد مهلة التنفيذ، إذا اعتبر نفسه محقاً في ذلك. ويجب أن يقدم لسلطة التعاقد تفاصيل واضحة عن هذه الأسباب لدراسة طلبه. خلال 15 يوماً من إستلامها التفاصيل المذكورة، تبّلع سلطة التعاقد خطياً مقدّم الخدمات قرارها بالموافقة أو رفض تمديد مهلة التنفيذ. في حال عجز مقدّم الخدمات عن تقديم الطلب أو تفصيل الأسباب التي تدعّم طلبه بالتمديد، يعتبر تنازل عن حقه فيه.

المادة 14 الأضرار المقررة (المقطوعة)

1. ينهي مقدّم الخدمات النشاطات بحلول التاريخ المحدد للتنفيذ، المنصوص عليه في شروط العقد الخاصة. في حال لم يكمل مقدّم الخدمات الأنشطة بحلول التاريخ المحدد للتنفيذ، يتحتم عليه دفع كلفة الأضرار المقررة. ويكون في هذه الحالة التاريخ المحدد للتنفيذ هو تاريخ إنهاء تنفيذ الأنشطة.
2. يدفع مقدّم الخدمات مقابل الأضرار المقررة لسلطة التعاقد وفق معدل الأجر اليومي المحدد في شروط العقد الخاصة عن كل يوم تأخير عن التاريخ المحدد للتنفيذ. ويجب ألا يتعدى مجموع بدل الأضرار المقررة المبلغ المحدد في شروط العقد الخاصة. وتفصل طريقة احتساب الأضرار المقررة كما المبلغ الأقصى لها في شروط العقد الخاصة. كما يمكن أن تحسم سلطة التعاقد الأضرار المقررة من أي مدفوعات مستحقة لمقدم الخدمات. لا يؤثر دفع بدل الأضرار المقررة في مسؤوليات مقدّم الخدمات.
3. في حال تمّ تمديد تاريخ الإنهاء أو التنفيذ بعد دفع بدل الأضرار المقررة، تصحح سلطة التعاقد أي دفعة إضافية عن الأضرار المقررة سددها مقدّم الخدمات بتعديل الدفعة التالية.

المادة 15 التعديلات

1. تحتفظ سلطة التعاقد بالحق في تعديل الكميات كما هو محدد في شروط العقد الخاصة. ولا يجوز أن تنخفض أو تزيد القيمة الإجمالية للخدمات بسبب تعديل الكميات بأكثر من 25 في المئة من سعر العرض. وتطبق أسعار الوحدات المعتمدة في العرض على الكميات المعدلة. ويجب أن تدرج التعديلات على العقد بما في ذلك التعديلات على القيمة الإجمالية له في ملحق.
2. يتمتع مدير المشروع بالسلطة ليأمر بأي تعديل لأي جزء من الخدمات. ولا يؤدي أي أمر بالتعديل إلى فسخ العقد لكن التأثير من الناحية المالية للتعديلات يجب أن يتم تقييمه وفقاً للبند 4 من هذه المادة.
3. لا يمكن إجراء أي تعديل إلا بموجب أمر إداري.
4. يؤكد مدير المشروع على أسعار التعديلات التي أمر بها وفقاً للمبادئ التالية:
 - عندما تكون المهام ذات الطبيعة عينها وتنفذ في الشروط نفسها التي تخضع لها الوحدة المسعرة في جدول الأسعار، يجب أن يتم تقييمها وفق المعدلات والأسعار المحددة في العقد.
 - عندما لا تكون المهام ذات الطبيعة عينها ولا تُنفذ في الشروط نفسها، تستعمل المعدلات والأسعار التي يتضمنها العقد كأساس لعملية التقييم لكي يكون التقييم عادلاً، وإلا يقوم مدير المشروع بعملية التقييم وفق الأسعار الراجعة.
 - إذا رأى مدير المشروع أن طبيعة أو حجم التعديل المتعلق بالعقد أو لجزء منه يجعل سعر أو معدل الأسعار الذي يتضمنه العقد لأي بند غير معقول نتيجة هذا التعديل، يمكنه تعديل السعر أو معدل الأسعار وفق ما يراه مناسباً وملائماً للظروف.
 - عندما يكون التعديل ناتجاً عن تقصير أو إخلال بالعقد من قبل مقدّم الخدمات، يتحمل هذا الأخير أي كلفة إضافية تنتج عن التعديل.

المادة 16 مراقبة الجودة

- تحدد مبادئ وطرق التحقق من الخدمات من قبل سلطة التعاقد في شروط العقد الخاصة. تدقق سلطة التعاقد في أداء مقدّم الخدمات وتعلمه بأي خلل في حال وجد. لكن ذلك لا يؤثر ذلك على مسؤوليات مقدّم الخدمات.

كما أنه يمكن لسلطة التعاقد أن تطلب من مقدّم الخدمات البحث عن أي خلل وأن يكشف ويختبر أي خدمة تعتقد سلطة التعاقد أنه يشوبها شائبة. تحدد فترة المسؤولية عن العيوب في شروط العقد الخاصة.

المادة 17 تصحيح العيوب

1. تبلغ سلطة التعاقد مقدّم الخدمات عن أي خلل أو عيب قبل نهاية العقد. وتمدد فترة المسؤولية عن العيوب إلى حين تصحيح كافة العيوب.
2. في كل مرة يوجه إلى مقدّم الخدمات إبلاغ لتصحيح عيب ما، عليه تصحيح هذا العيب ضمن الفترة المددة في الإشعار أو التبليغ الصادر عن سلطة التعاقد.
3. في حال لم يصحح مقدّم الخدمات الخلل أو العيب ضمن المدة المحددة في إشعار سلطة التعاقد، تقيم سلطة التعاقد كلفة تصحيح العيب، على أن يسدها مقدّم الخدمات وتحسب غرامة على سوء الأداء كما هو محدد في البند 2 من المادة 14.

المادة 18 طريقة الدفع

1. تكون المدفوعات بالعملة اللبنانية. وتُسدد وفق برنامج الدفع المنصوص عليه في شروط العقد الخاصة.
2. تدفع المبالغ المستحقة وفقاً لفاتورة ترفق بطلب الدفع يقدمه مقدّم الخدمات وذلك على الحساب المصرفي المحدد في التعريف المالي (القسم السادس من هذا العقد). في حال تغيير الحساب المصرفي، يستخدم النموذج عينه المرفق أو الذي يرفق بطلب الدفع.
3. تدفع المبالغ المستحقة في مدة لا تتعدى 60 يوماً من تاريخ تسجيل طلب الدفع في الدائرة المختصة في سلطة التعاقد. يكون تاريخ الدفع تحويل المبلغ من حساب سلطة التعاقد الى حساب مقدّم الخدمات. ولا يقبل بطلب الدفع في حال لم يتم تنفيذ أحد الموجبات الأساسية.
4. يمكن تعليق فترة الستين يوماً بتبليغ مقدّم الخدمات عدم الموافقة على طلب الدفع بإعتبار أن المبلغ غير مستحق. في هذه الحالة، يمكن إجراء تدقيق إضافي على الفور للتأكد من ذلك. يعطي مقدّم الخدمات التوضيحات أو التعديلات أو المعلومات الإضافية خلال 15 يوماً من تلقيه الطلب بذلك. وتسري مدة الدفع بدءاً من تاريخ تسجيل طلب دفع جديد يقدم حسب الأصول.
5. بعد إنتهاء الموعد النهائي المنصوص عليه في البند 3 من هذه المادة، يجوز لمقدّم الخدمات، خلال شهرين من التأخر عن الدفع، طلب دفع فائدة على التأخير بالدفع بحسب المعدل المعتمد لدى مصرف لبنان في أول يوم من الشهر حين إنتهى الموعد بالإضافة إلى سبع نقاط مئوية. تطبق الفائدة على التأخير بالدفع على الفترة الممتدة من الموعد النهائي للدفع (يستثنى) حتى تاريخ الحسم من حساب سلطة التعاقد (ضمناً).
6. تسدد قيمة العقد بعد تنفيذه. لكن يمكن تسديد قيمة الخدمات المنفذة كدفوعات على الحساب بعد الإستلام المؤقت وبعد حسم العشر من المبلغ المستحق. تحدد شروط العقد الخاصة ما إذا كان يحق لمقدّم الخدمات قبض العشر لقاء ضمانه يدفعها تعادل المبلغ عينه وتكون صالحة حتى الإستلام النهائي. في حال لم يحدد العقد فترة الضمان، يعاد العشر بعد أن يدفع مقدّم الخدمات كامل المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام العقد. تحدد شروط العقد الخاصة التفاصيل والآليات.
7. يجوز لسلطة التعاقد إعطاء مقدّم الخدمات سلفة مالية لقاء كفالة مصرفية تساوي قيمة السلفة. لا يجوز أن تتعدى قيمة السلفة 25 في المئة من قيمة العقد على أن لا تتجاوز 30 مليون ل.ل. تحدد قيمة السلفة، إن طبق

ذلك، في شروط العقد الخاصة. وتبقى الكفالة نافذة حتى تسديد السلفة لكن يمكن تخفيض قيمتها بحسب المبالغ التي يسدها مسبقاً مقدّم الخدمات. يمكن الخروج عن هذه الأحكام بقرار مسبق من المراجع المختصة وفقاً لأحكام المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية.

8. إذا اعتمد الدفع المسبق كما هو منصوص عليه في البند 6 من هذه المادة، تعدل المدفوعات بحيث تحسم منها المدفوعات المسبقة والتوقيفات العشرية.

المادة 19 الظروف القاهرة

1. لا يُعتبر أيّ من الطرفين مقصّراً أو غير وافيّ بإلتزاماته التي ينص عليها العقد، في حال تعذّر عليه الوفاء بهذه الإلتزامات بسبب ظروف القاهرة طرأت بعد تاريخ سريان العقد.

2. لغايات هذه المادة، تعني عبارة "ظروف القاهرة" حوادث القضاء والقدر أو الإضرابات أو تعليق العمل أو غيرها من الإضرابات الصناعية وأعمال الشغب والحروب سواء كانت معلنة أم غير معلنة والحصار والتمرد والعصيان والأوبئة والإنهيارات الأرضية والزلازل والظروف المناخية الإستثنائية والصواعق والفيضانات والإنجرافات والإضرابات المدنية والإنفجارات وأي أحداث غير متوقّعة مماثلة تكون خارجة عن سيطرة الطرفين ولا يمكن التغلب عليها بالعناية اللازمة.

3. لا يتحمّل مقدّم الخدمات مسؤولية خسارة ضمانات التنفيذ أو الأضرار المقررة أو إنهاء العقد بسبب التأخير في تنفيذه، أو أي فشل آخر بالوفاء بالإلتزاماته المحددة في العقد نتيجة أحد الظروف القاهرة. في المقابل، لا تتحمّل سلطة التعاقد مسؤولية دفع الفائدة على المدفوعات المتأخّرة، إذا كان تأخر سلطة التعاقد أو فشلها بالوفاء بالإلتزاماتها نتيجة ظروف القاهرة.

4. إذا إعتبر أحد الطرفين أن أيّاً من الظروف القاهرة طرأ، مما قد يؤثّر على أداء الإلتزاماته، وجب عليه تبليغ الطرف الآخر على الفور وإعطاءه التفاصيل الخاصة بطبيعة الظروف ومدّتها المحتملة وتأثيرها المحتمل. ما لم يكن ذلك بتوجيه من سلطة التعاقد الخطي، يلتزم مقدّم الخدمات بالإستمرار في أداء الإلتزاماته وفقاً للعقد بقدر ما هو معقول تطبيقه عملياً، ويستخدم أي وسيلة بديلة لأداء الإلتزاماته التي لا تمنعه عن أدائها الظروف القاهرة. ولا يستخدم مقدّم الخدمات الوسائل البديلة ما لم يكن ذلك بتوجيه من سلطة التعاقد.

5. في حال تكبّد مقدّم الخدمات تكاليف إضافية بفعل إمتثاله لتوجيهات سلطة التعاقد أو إستخدامه وسائل بديلة بموجب البند 4 من هذه المادة، ينبغي أن تصدّق سلطة التعاقد على المبلغ الإضافي.

المادة 20 إنهاء العقد من قبل سلطة التعاقد

1. بعد 14 يوماً من إبلاغ مقدّم الخدمات، يحقّ لسلطة التعاقد إنهاء العقد عندما:

أ. يفشل مقدّم الخدمات ضمن فترة معقولة في التقيد بتبليغ موجه إليه من سلطة التعاقد تطلب فيه تصليح أي إهمال أو يفشل في إحترام إلتزاماته وتنفيذها وفقاً لآذا العقد بحيث يؤثّر ذلك سلباً على حسن سير تنفيذ الخدمات في الوقت المحدد لها.

ب. يرفض مقدّم الخدمات أو يهمل تنفيذ الأوامر الإدارية الموجهة له من سلطة التعاقد.

ج. يحوّل مقدّم الخدمات العقد أو يتعاقد من الباطن من دون إذن سلطة التعاقد.

د. يحقّ لسلطة التعاقد المطالبة بالمبلغ الأقصى مقابل الأضرار المقررة.

هـ. يفلس مقدّم الخدمات، أو تدير المحكمة شؤونه، أو يدخل في تسوية مع دائنيه، أو يعلق أعماله، أو يخضع للمحاكمة أو أي إجراءات أخرى متعلقة بها، أو يكون في وضع مماثل ناتج من إجراءات مماثلة وخاضع للقانون والأنظمة المحلية.

و. يُدان مقدّم الخدمات بجريمة في ما يتعلق بتصرفاته المهنية بحكم يعتبر قضية محكمة.

ز. يكون سلوك مقدّم الخدمات سبباً مهنيّاً على أن يثبت ذلك بأي وسيلة ممكنة ويمكن لسلطة التعاقد التحقق من الأمر.

ح. يصدر حكم بحق مقدّم الخدمات يُعتبر قضية محكمة بداعي الإحتيال أو الفساد أو التورط بأي نشاط غير شرعي آخر قد يسيء بمصالح المجتمع المالية.

ط. يطرأ أي تغيير تنظيمي بما في ذلك تغيير في الشخصية القانونية لمقدّم الخدمات وطبيعته وإدارته إلا إذا سُجل هذا التغيير في ملحق العقد،

ي. يطرأ أي عجز قانوني يمنع تنفيذ العقد،

ك. يفشل مقدّم الخدمات في تقديم الضمانة أو التأمين اللازمين أو عندما يفشل الشخص الذي يتوجب عليه تقديم الضمانة أو التأمين اللازمين وفق هذا العقد في التقيد بالتزاماته.

ل. يقوم مقدّم الخدمات، إستناداً إلى رأي سلطة التعاقد، بممارسات إحتيال أو فساد أثناء تلزيم الصفقة أو تنفيذ العقد أو خلال الإشتراك في صفقات عمومية أخرى في لبنان أو خلال عملية تنفيذها.

م. يعتبر أن المتعاقد قد أخل بالعقد لعدم التزامه بشروطه.

ن. يثبت بعد تلزيم العقد أن إجراءات التلزيم أو تنفيذ العقد كانت خاضعة للأخطاء والشوائب أو الإحتيال.

2. يتمّ إنهاء العقد من دون الإخلال بأي من الحقوق أو السلطة الممنوحة لسلطة التعاقد ولمقدّم الخدمات وفق هذا العقد. ويجوز في هذه الحالة لسلطة التعاقد أن تبرم عقداً مع طرف ثالث على مسؤولية وحساب مقدّم الخدمات.

3. تعلم سلطة التعاقد فور إصدار إشعار إنهاء العقد لمقدّم الخدمات بإتخاذ إجراءات فورية لتأمين الخدمات بأقرب وقت ممكن وبطريقة مناسبة وتقليص النفقات إلى أدنى حد ممكن.

4. في حال إنهاء العقد، تُعد سلطة التعاقد، في أقرب وقت ممكن وبحضور مقدّم الخدمات أو ممثلين عنه، تقريراً بالخدمات التي نُفّذت. كما يُعد بيان بالمبالغ المستحقة لمقدّم الخدمات والمبالغ المستحقة عليه لسلطة التعاقد عند تاريخ إنهاء العقد.

5. إن سلطة التعاقد غير ملزمة بدفع مبالغ إضافية أخرى لمقدّم الخدمات حتى الإستلام النهائي حيث أنه يحق لسلطة التعاقد إسترداد التكاليف الإضافية التي تكبدتها لتوفير الخدمات، إن توافرت، من مقدّم الخدمات. كما أنها غير ملزمة بدفع أي مبلغ كان مستحقاً لمقدّم الخدمات قبل إنهاء العقد.

6. إذا أنهت سلطة التعاقد العقد، يحق لها أن تسترد من مقدّم الخدمات أي خسارة تكبدتها بموجب الشروط المنصوص عليها في العقد.

المادة 21 إنهاء العقد من قبل مقدّم الخدمات

1. يحق لمقدّم الخدمات بعد 30 يوماً من إبلاغ سلطة التعاقد بموجب إشعارٍ، إنهاء العقد إذا قامت سلطة التعاقد بما يلي:
 - أ. فشلت في التقيد بالتزاماتها بعد تذكيرها عدة مرات، أو
 - ب. علقت سير الخدمات أو أي جزء متعلق بها لأكثر من 90 يوماً ولأسباب غير مذكورة في العقد أو لا تقع على مسؤولية مقدّم الخدمات.
2. لا يمس إنهاء العقد بأي من الحقوق أو السلطة الممنوحة بموجب هذا العقد إن كان لسلطة التعاقد أو لمقدّم الخدمات.
3. عند إنهاء العقد، تدفع سلطة التعاقد لمقدّم الخدمات بدل أي ضرر أو خسارة قد تكبدها، على ألا تتعدى المدفوعات الإجمالية المبالغ المحددة في العقد.

المادة 22 تعليق العمل

1. يحق لسلطة التعاقد، في أي وقت كان وبأمر إداري، أن تطلب من مقدّم الخدمات تعليق تنفيذ العقد.
2. إذا تعدت فترة التعليق 90 يوماً ولم تكن بسبب تخلف مقدّم الخدمات، يجوز لمقدّم الخدمات إنهاء العقد بعد 30 يوماً من تبليغه سلطة التعاقد بأنه ينوي إستعمال هذا الحق.
3. اذا فسدت إجراءات التلزم أو تنفيذ العقد، بسبب أخطاء جوهرية أو مخالفات أو إحتيال، تعلّق سلطة التعاقد بتنفيذ العقد. إذا كانت الأخطاء أو المخالفات أو الإحتيال تعود إلى مقدّم الخدمات، يحق لسلطة التعاقد أن تمتنع عن تسديد المبالغ المستحقة وأن تستعيد المبالغ المدفوعة، بحسب خطورة الأخطاء والمخالفات والإحتيال.
4. في هذه الحالة، يجب أن يكون الهدف من تعليق العقد التأكد من حصول أخطاء جوهرية ومخالفات وإحتيال. في حال لم يؤكد ذلك، يستأنف تنفيذ العقد في أقرب وقت ممكن. قد تشمل الأخطاء الجوهرية أو المخالفات أي إنتهاك للعقد أو للأحكام التنظيمية وذلك نتيجة أي عمل أو إغفال يسبب أو قد يسبب خسارة في ميزانية سلطة التعاقد.

المادة 23 تداعيات خرق العقد

1. يعتبر أحد الفريقين في حالة خرق للعقد إذا فشل في الإيفاء بأي من التزاماته بموجب العقد كما ورد في المادتين 20 و 21.
2. عند حصول أي خرق للعقد، يحق للفريق المتضرر المطالبة بما يلي:
 - أ. تعويض عن الأضرار: (المقررة أو العامة) و/أو
 - ب. إنهاء العقد.
3. يحسم تصليح الأضرار والإنفاقات أو النفقات الناتجة عن تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة من المبالغ المستحقة لمقدّم الخدمات، والتي لم تسدد بعد أو بإسترجاع المبالغ التي قد سددت أو من الإيداعات أو من مبالغ الكفالة.

المادة 24 تسوية النزاعات ودياً

1. على الطرفين بذل كل جهد ممكن لتسوية أيّ خلاف قد ينشأ بينهما بطريقة ودية. لدى نشوء الخلاف، يبلغ الطرفان بعضهما البعض خطياً بموقف كل منهما من النزاع والحلول التي يعتبر أنها ممكنة. وإذا وجدها أي من الطرفين مجدية، يلتقي الطرفان ويحاولان تسوية النزاع. يستجيب أي من الطرفين لطلب تسوية ودية في غضون 15 يوماً من هذا الطلب. أما المدة القصوى للتوصل إلى التسوية فهي 90 يوماً بدءاً من تاريخ بدء الإجراء. في حال فشل التوصل إلى تسوية ودية أو عدم تجاوب أي من الطرفين للتسوية في الوقت المحدد، يحق لأي من الطرفين الشروع في المرحلة التالية لتسوية النزاع بإبلاغه الطرف الآخر.

2. في حال فشل التوصل إلى تسوية النزاع ودياً، يمكن أن يلجأ الطرفان إلى التسوية عن طريق المؤسسات المحددة في شروط العقد الخاصة حيث تحدد الآليات والتفاصيل. إذا لم يتم التوصل إلى تسوية خلال 60 يوماً من تاريخ بدء الإجراء، يحق لأي من الطرفين الشروع في المرحلة التالية لتسوية النزاع بواسطة القضاء.

المادة 25 تسوية النزاعات بواسطة القضاء

في حال لم يتمّ التوصل إلى تسوية وفقاً للمادة 24، يحقّ لأي من الطرفين أن يلجأ إما إلى:

أ. القضاء أو

ب. التحكيم (إذا أجازت شروط العقد الخاصة بذلك).

المادة 26 شروط أخلاقية

1. تحتفظ سلطة التعاقد بالحق في فسخ العقد في حال اكتشفت، في أي مرحلة من مراحل منح العقد أو تنفيذ العقد، ممارسات فساد أو غش أو تأمر أو إكراه من أي نوع كانت. من أجل تحقيق أغراض تلك الأحكام:

أ. "الفساد" يعني عرض أو إستلام أو طلب أي صنف ذو قيمة بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك للتأثير على عمل الموظف في إجراءات المناقصة أو في تنفيذ العقد.

ب. "الغش" يعني تشويه أو تغيير في الوقائع بغية التأثير على إجراءات المناقصة أو في تنفيذ العقد.

ج. "الإكراه" يعني إيذاء أو التهديد بإيذاء الأشخاص أو ممتلكاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير في مشاركتهم في إجراءات المناقصة أو في تنفيذ العقد.

د. "التأمر" يعني أي خطة أو ترتيبات تقام بين مؤسستين إقتصاديتين أو أكثر إن كان بعلم العارض أو من دون علمه لتقديم أسعار خيالية خارجة عن المنافسة أو ملائمة لتغيير مجرى المنافسة في إجراءات المناقصة.

2. تصنف الممارسات وتعتبر فساداً أو إحتيالاً أو تواطؤاً أو إكراهاً من بين أمور مختلفة بموجب البند 1 من هذه المادة إذا كان مقترفاً:

أ. هو مقدّم الخدمات أو الممثل القانوني التابع لمقدّم الخدمات أو محاميه.

ب. هو من أحد الأقارب المباشرين أو غير المباشرين (حتى الدرجة الرابعة) لمقدّم الخدمات أو إذا كان أحد الشريكين، إذا كانا متزوجين، أو أقارب الشريك حتى الدرجة الثانية، بغض النظر عما إذا كان الزواج قد أبطل أو لا.

ج. هو أحد المساهمين أو عضو في إدارة أو مجلس مقدّم الخدمات.

- د. له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إجراءات المناقصة ما يخوله اكتساب الملكية بتأثيره في اتخاذ القرار.
3. على مقدّم الخدمات في أي وقت كان أن يتصرف بحياد وكمرشد موثوق فيه بموجب القوانين التي ترعى مهنته. وعليه الإمتناع عن التصريح ببيانات علنية حول المشروع أو الخدمات من دون موافقة سلطة التعاقد. ولن تكون سلطة التعاقد ملتزمة بأي طريقة كانت إن لم تعط موافقتها الخطية المسبقة.
4. طوال مدة العقد، يحترم مقدّم الخدمات وموظفوه حقوق الإنسان ويتعهدون بعدم الإساءة إلى أي تقاليد أو أعراف سياسية أو ثقافية أو دينية قائمة في الجمهورية اللبنانية.
5. لا يجوز أن يقبل مقدّم الخدمات بأي مدفوعات تتعلق بالعقد غير تلك المنصوص عنها فيه. ولا يحق لمقدّم الخدمات أو لموظفيه ممارسة أي نشاط أو الحصول على أي ميزة لا تتوافق وإلتزاماتهم مع سلطة التعاقد.
6. يحافظ مقدّم الخدمات وموظفوه على السرية المهنية طوال مدة العقد وبعد إتمامه. وتعتبر كافة المستندات والتقارير التي أعدها مقدّم الخدمات أو التي استلمها سرية.

المادة 27 الإستلام المؤقت

1. يتقدم مقدّم الخدمات بطلب استلام الخدمات المنجزة والموافق عليها من قبل الادارة بموجب كتاب يسجل لدى الإدارة مع ذكر جدول تفصيلي لأماكن وأزمنة وكميات التسليم.
2. تستلم لجنة الاستلام الخدمات في مهلة ثلاثين يوم (30) عمل تلي تاريخ دعوتها للاستلام. تضع اللجنة محضراً بعملية الإستلام وإذا تبين لها أن الخدمات المطلوب استلامها غير مستوفية الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، تطبق الأحكام المرعية الإجراء بهذا الخصوص.
3. عند انتهاء اعمال لجنة الاستلام، تصدر الادارة شهادة الإستلام المؤقت.

المادة 28 الإستلام النهائي

1. يتقدم مقدّم الخدمات بطلب استلام نهائي للخدمات المنجزة بعد انقضاء فترة ضمان العيوب بموجب كتاب يسجل لدى الإدارة مع ذكر جدول تفصيلي لأماكن وأزمنة وكميات التسليم.
2. تستلم لجنة الاستلام الخدمات في مهلة ثلاثين يوم (30) عمل تلي تاريخ دعوتها للاستلام.
3. عند انتهاء اعمال لجنة الاستلام، تصدر الادارة شهادة الإستلام النهائي.

القسم الثالث: الشروط الخاصة للعقد

تكمّل الشروط الخاصة التالية و/أو تعدل شروط العقد الخاصة. في ما يتعلق بالخلافات، تسود الأحكام الخاصة على أحكام شروط العقد العامة.

شروط العقد العامة	تعديل/تغيير المادة المعنية في شروط العقد العامة
موصفات المادة	المادة رقم
التزامات سلطة التعاقد 4 - البند (3) مدير المشروع هو: جورج بو بطرس المسمى الوظيفي: مسؤول توريد عنوان الشارع: مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق الطابق والغرفة رقم: ط. 5، غرفة 511 مدير المشروع هو: وليد ابو شقرا المسمى الوظيفي: مدير مشاريع معلوماتية عنوان الشارع: مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق الطابق والغرفة رقم: ط. 5، غرفة 525 المدينة: بيروت صندوق البريد: - البلد: لبنان الهاتف: 01371510 فاكس: 01371510 عنوان البريد الإلكتروني: gboubotros@omsar.gov.lb wabouchacra@omsar.gov.lb CC: ysaad@omsar.gov.lb	مدير المشروع هو: جورج بو بطرس المسمى الوظيفي: مسؤول توريد عنوان الشارع: مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق الطابق والغرفة رقم: ط. 5، غرفة 511 مدير المشروع هو: وليد ابو شقرا المسمى الوظيفي: مدير مشاريع معلوماتية عنوان الشارع: مبنى ستاركو، شارع عمر الداعوق الطابق والغرفة رقم: ط. 5، غرفة 525 المدينة: بيروت صندوق البريد: - البلد: لبنان الهاتف: 01371510 فاكس: 01371510 عنوان البريد الإلكتروني: gboubotros@omsar.gov.lb wabouchacra@omsar.gov.lb CC: ysaad@omsar.gov.lb
التأمين 7 - البند (1) يغطي التأمين الأمور التالية: أ) المسؤولية المهنية بقيمة العقد بالإضافة الى البنود التالية: An Insurance Policy shall be taken to cover the contract on an “All Risk” basis in the amount of 110% of the total contract price. The Contractor shall obtain a Third-Party Liability Insurance, covering bodily injury or death suffered by third parties loss of or damage to property (including the Beneficiary’s properties) occurring in connection with the Contract, in the amount of (per occurrence with the number of occurrences unlimited): • \$25,000 US Dollars & deductible limits (\$1,000)	يغطي التأمين الأمور التالية: أ) المسؤولية المهنية بقيمة العقد بالإضافة الى البنود التالية: An Insurance Policy shall be taken to cover the contract on an “All Risk” basis in the amount of 110% of the total contract price. The Contractor shall obtain a Third-Party Liability Insurance, covering bodily injury or death suffered by third parties loss of or damage to property (including the Beneficiary’s properties) occurring in connection with the Contract, in the amount of (per occurrence with the number of occurrences unlimited): • \$25,000 US Dollars & deductible limits (\$1,000)

The Purchaser, Beneficiaries and the Contractor's subcontractors shall be named as co-insured. The Insurance policy shall cover the period from Contract signature date until the issuance of the (last) provisional acceptance certificate. Within one month from the Contract signature, the Contractor shall deliver to the Purchaser certificates of insurance (or copies of the insurance policies) as evidence that the required policies are in full force and effect. Unless otherwise provided in the Contract, the Contractor shall prepare and conduct all and any claims made under the policies affected by it pursuant to this Clause, and all monies payable by any insurers shall be paid to the Contractor. The Purchaser shall give to the Contractor all such reasonable assistance as may be required by the Contractor in connection with any claim under the relevant insurance policies. With respect to insurance claims in which the Purchaser's interest is involved, the Contractor shall not give any release or make any compromise with the insurer without the prior written consent of the Purchaser. With respect to insurance claims in which the Contractor's interest is involved, the Purchaser shall not give any release or make any compromise with the insurer without the prior written consent of the Contractor.		
تبلغ قيمة ضمانه التنفيذ: إن قيمة ضمانه التنفيذ هي 10% من قيمة العقد. ويتم إسترجاع ضمانه التنفيذ خلال 30 يوماً من إصدار شهادة الإستلام المؤقت. تدفع الضمانة النهائية نقداً إلى أحد صناديق خزينة الدولة، مباشرة وذلك لقاء إيصال ويحدد الضمان باسم المشروع، موضوع الصفقة لصالح الإدارة المعنية. أو تكون بموجب كتاب ضمان مصرفي تقدم وفقاً للنموذج الوارد في القسم الرابع من هذا العقد.	11	ضمانة التنفيذ
تاريخ بدء تنفيذ الخدمات هو تاريخ ابلاغ الملتزم بتصديق العقد	12 – البند (1)	البدء بتنفيذ الخدمات
مهلة تنفيذ العقد هي: سنتين (2) للتنفيذ و ثلاث (3) سنوات للضمان مكان تنفيذ العقد هو: عدد من الادارات العامة	12 – البند (4)	
قيمة الأضرار المقررة هي 2% من القيمة الاجمالية للعقد عن كل اسبوع تأخير القيمة القصوى للأضرار المقررة للعقد بالكامل 15% من القيمة الاجمالية للعقد	14 – البند (2)	الأضرار المقررة (المقطوعة)
تحتفظ سلطة التعاقد بالحق في تعديل الكميات المحددة في دفتر الشروط في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد وفق ما يلي: زيادة أو إنقاص الكمية: 25 % زيادة أو إنقاص قيمة العقد 25 %	15 – البند (1)	التعديلات

مراقبة الجودة	16	تعتمد سلطة التعاقد المبادئ والطرق التالية للتحقق من جودة تنفيذ الخدمات: - على مقدّم الخدمات أن يقوم على نفقته الخاصة ودون أي تكلفة تتحملها سلطة التعاقد بإجراء جميع الاختبارات و/أو عمليات التحقق من جودة تنفيذ السلع والخدمات. - يمكن إجراء عمليات الفحص والاختبارات في مقر مقدّم الخدمات أو في مقر المقاول من الباطن، أو عند نقطة التسليم، أو في مكان آخر تحدده سلطة التعاقد. كما ويحق لسلطة التعاقد أو لممثل عنها حضور الاختبارات وعمليات التفتيش المذكورة. تبلغ فترة المسؤولية عن العيوب ثلاث (3) سنوات.
طريقة الدفع	18 - البند (1)	تكون طريقة وشروط الدفع لمقدّم الخدمات بموجب العقد على الشكل التالي: (1) الدفع المسبق: لا ينطبق (2) الدفع على الحساب، عند الإستلام المؤقت: 90% من سعر الخدمات المنجزة (تجميد العشر). يجب أن تدفع بعد إصدار شهادة الإستلام المؤقت. (3) بعد الإستلام النهائي: دفع نسبة 10 % المتبقية بعد إصدار شهادة الإستلام النهائي، وبعد أن تكون سلطة التعاقد قد أجرت الإختبارات اللازمة.
	18 - البند (6)	يحق لمقدم الخدمات إستبدال التوقيفات العشرية بكفالة مالية تعادل قيمة التوقيفات، ترد هذه الكفالة عند الاستلام النهائي.
	18 - البند (7)	قيمة السلفة محددة في البند 18 (1) أعلاه
تسوية النزاعات ودياً	24 - البند (2)	اللجنة المسؤولة عن التسوية لجنة يقترحها مدير عام إدارة المناقصات.
تسوية النزاعات عن طريق القضاء	25 - البند (1)	في حال لم يتم التوصل الى تسوية النزاع وفقاً للمادة 24، يحق لأي من الطرفين أن يلجأ إلى: أ) المحاكم القضائية وفقاً للقوانين اللبنانية.

القسم الرابع: نموذج ضمانة التنفيذ

مصرف.....

جانب وزارة

الموضوع: كتاب ضمان لصالحكم بناءً للأمر السيد.....

إن مصرف مركزه.....، الممثل بالسيد الموقع عنه أدناه وذلك بصفته.....، وبناءً للأمر السيد.....(أو السادة.....أو الشركة.....)، يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض أو للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد أو شرط أي مبلغ تطالبونه به حتى حدود ليرة لبنانية وذلك عند أول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان أسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي إرتباط أو عقد بينكم وبين الأمر السيد.....(أو السادة.....أو الشركة.....) وبأنه لا يحق لمصرفنا في أي حال من الأحوال ولا في أي وقت كان أن يتذرع بأي سبب مهما كان نوعه أو شأنه أو أن يدلي بأية دفوع من أجل الإمتناع أو تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالإستناد إلى كتاب الضمان هذا. كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة أو في الإعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم أو عن أي مسول لديكم، أو حتى يقبل أي إعتراض قد يصدر عن السيد.....(أو السادة.....أو الشركة.....) أو عن غيره (أو غيرهم أو غيرها) بشأن دفع المبلغ إليكم بناءً لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائياً إلى أن تعيدوه إلينا أو إلى أن تبلغونا خطياً إعفاءنا منه.

إن كل قيمة تدفع من مصرفنا بالإستناد إلى كتاب الضمان هذا بناءً لطلبكم، يخفض المبلغ الأقصى المحدد فيه بذات المقدار.

يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان. وتنفيذاً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل إقامة في مركز مؤسستنا في.....

المكان والتاريخ:

الصفة:

الإسم:

التوقيع:

خاتم المصرف

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الجزء ب / مسودة العقد / القسم الخامس: نموذج ضمانة الدفع المسبق

القسم الخامس: نموذج ضمانة الدفع المسبق

لا يطبق

القسم السادس: التعريف المالي

(يملؤها مقدّم الخدمات)

صاحب الحساب	
	الإسم
	العنوان
	المدينة
	الرمز البريدي
	هاتف
	فاكس
	عنوان الالكتروني
	ضريبة على
	القيمة المضافة
	رقم

المصرف	
	الإسم
	العنوان
	المدينة
	الرمز البريدي
	البلد
	رقم الحساب
	المصرفي
	رقم IBAN
	(خيار)
	رقم BIC (خيار)

ملاحظات:

التاريخ + توقيع صاحب الحساب: (إلزامي)

ختم المصرف + توقيع ممثل المصرف (إلزاميان)

جدول المحتويات

القسم الأول - نموذج تقديم عرض فني	2
القسم الثاني - جدول الكميات والمواصفات.....	8
القسم الثالث - نموذج العرض المالي.....	9
القسم الرابع - جدول الأسعار - تلزيم على أساس السعر الأدنى أو على أساس العرض الأفضل	
MEAT.....	10

القسم الخامس - جدول الأسعار في التلزيم على أساس التنزيل المئوي. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

القسم الأول - نموذج تقديم عرض فني
إلى: [أدرج اسم سلطة التعاقد وعنوانها]
(المشار إليها في هذا المستند بـ "سلطة التعاقد")

اسم الصفقة: [أدرج اسم الصفقة]

رقم المرجع: [أدرج رقم المرجع للصفقة]

أيها السادة الكرام،
نحن الموقعون أدناه نؤكد أننا نرغب في تقديم عرض للإشتراك في المناقصة الآنف الذكر.
I. معلومات خاصة بالعارض
وبناءً عليه، نصرح بالتالي:

من:	أدرج اسم مقدّم/ مقدّمي العروض
حدد أسماء المسؤولين والأعضاء (إذا طبق ذلك)	المسؤولون الأعضاء
اسم الممثل القانوني:	
عنوان الشركة المسجل في:	
صندوق بريد:	
هاتف:	
فاكس:	
جهة التواصل:	
المسمى الوظيفي:	
هاتف:	
فاكس:	
البريد الإلكتروني	

II. تعهد العارض

نحن السيد/السيدة _____، بشخصنا أو بواسطة ممثلنا القانوني _____، في ما يتعلق بالعقد الحالي، نعلن بموجب هذه الوثيقة أننا نتعهد بالتسليم، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط والفترة الزمنية المحددة، من دون أي قيد أو تحفظ.

[إذا لم يكن التعاقد على أساس مجموعات]
[أدرج مواصفات اللوازم والتجهيزات أو الأشغال أو الخدمات]

[إذا كان التعاقد على أساس مجموعات]³
مجموعة رقم. [أدرج رقم المجموعة]: [أدرج مواصفات اللوازم والتجهيزات أو الأشغال أو الخدمات]
مجموعة رقم. [أدرج رقم المجموعة]: [أدرج مواصفات اللوازم والتجهيزات أو الأشغال أو الخدمات]

كما نعلن أننا:

1. راجعنا كامل محتوى دفتر الشروط رقم [أدرج رقم مرجع الصفقة] وإننا نوافق على كافة الأحكام الواردة فيه دون أي قيد أو تحفظ.

2. [نتقدم بعرضنا هذا على أساس فردي. ونتعهد بأننا لن نقدم أي عروض تتعلق بالصفقة عينها بأي طريقة أخرى. كما أننا نتعهد بأننا لن نشترك بأي شكل من الأشكال في عروض تتعلق بالصفقة عينها (إن كان كعضو – بما في ذلك الرئيس في مجموعة مؤسسات أو كعارض فردي)؛

أو

[في حال مجموعة مؤسسات إقتصادية]

[نتقدم بعرض الأسعار بصفقتنا شركاء في مجموعة مؤسسات إقتصادية يرأسها [أدرج اسم الرئيس]]. ونؤكد ونتعهد بأننا لن نقدم أي عروض تتعلق بالصفقة عينها بأي طريقة أخرى. كما أننا نتعهد، كشركاء في المجموعة، بأن يكون جميع الشركاء مسؤولين قانوناً بالتكافل والتضامن عن محتوى العرض الذي قدمته المجموعة كما عن تنفيذ العقد، وبأن الشريك الرئيس مخول تلقى التعليمات والالتزام بها نيابة عن أي عضو كان. كما أننا نتعهد بأن تنفيذ العقد، بما في ذلك المدفوعات، يقع على عاتق الشريك الرئيس وأن كافة أعضاء المجموعة ملزمون بالبقاء في المجموعة طوال فترة تنفيذ العقد.]

3. نقرّ أنه في حال تمّ إختيارنا كمتعاقدين، سنصبح حكماً ملزمين باحترام كافة الشروط التي يتضمنها دفتر الشروط والعقد وملحقاته وتصبح التزامات تعاقدية.

4. عرضنا صالح لمدة [أدرج عدد الأيام] بدءاً من آخر مهلة لتقديم العروض.

³ غير قابلة للتطبيق في حال لم يكن التعاقد على أساس مجموعات.

5. في حال قبول عرضنا، نتعهد بتأمين، حسب المطلوب، ضمانا التنفيذ قبل توقيع العقد [أدرج المبلغ أو النسبة وصلاحيّة الضمانة]

6. [المتعاقد من الباطن] هي/ هو من الجنسية التالية: [أدرج الجنسية].

7. نتعهد بإعلام سلطة التعاقد فور تغيير أي من المعلومات المذكورة أعلاه في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد. كما أننا نقر ونقبل بأن أي معلومات غير دقيقة أو غير كاملة نقدمها في عرضنا يمكنها أن تؤدي إلى إقصائنا من هذه الصفقة أو من أي صفقات أو عقود أخرى.

8. نشير إلى أن سلطة التعاقد ليست ملزمة بإختيارنا وأنها تحتفظ بحق تلزيم جزء من الصفقة وأنها لن تتحمل أي مسؤولية تجاهنا في حال حصول ذلك.

9. إذا تمّ إختيارنا كمتعاقدين وكنا نرغب في التعاقد من الباطن، للأنشطة التالية: [حدد الأنشطة]. نعلن للغاية أن المتعاقد من الباطن المحدد (المتعاقدين من الباطن المحددين) هو: [حدد الاسم / الأسماء والعنوان/العناوين]

10. نوافق على الالتزام بالشروط الأخلاقية بموجب المادة أدخل رقم المادة من تعليمات للعارضين أو شروط العقد العامة وأنه ليس هناك أي تعارض مصالح وليس لنا أي علاقة بالعارضين الآخرين أو أي طرف معني في إجراءات المناقصة.

كما أننا نعلن في ما يتعلق بمعايير الإختيار أنه:

- لن تسبب أي ظروف مذكورة في المادة 8 (شروط الأهلية) من التعليمات للعارضين بإستبعادنا من المشاركة في العقد الحالي.

- وأنها مسجلون في السجلات التجارية في [حدد مكان التأسيس] للقيام بالأنشطة المتعلقة بموضوع العرض الحالي وفقاً للجزء 8 (المتطلبات المهنية) في التعليمات للعارضين. لهذه الغاية، نرفق المستندات المطلوبة في الجزء 8 في التعليمات للعارضين [ولكل عضو في المجموعة أو متعاقد من الباطن]

بالإضافة إلى ذلك، وبالإشارة إلى البند 7 من المادة 8 (شروط الأهلية - المتطلبات الإقتصادية والمالية) في التعليمات للعارضين، نقدم في الجدول التالي البيانات المالية الخاصة بنا [في حال المجموعة: الإشارة إلى المجموعة]. تستند البيانات إلى حسابات سنوية مدققة وإلى أحدث التصورات. تبين الأرقام المقدّرة (أي الأرقام التي لا تشملها الحسابات السنوية المدققة) بالخط المائل. وقد أعطيت الأرقام في كافة العواميد على الأساس عينه للسماح بمقارنة السنوات.

مرفق التفويض بالتوقيع

مرفق المستندات القانونية اللازمة

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الجزء ج / نماذج العروض / القسم الأول: نموذج تقديم عرض فني

بيانات مالية	سنتان قبل السنة الماضية ⁴ ل.ل	السنة السابقة للسنة الماضية ل.ل	السنة الماضية ل.ل	المعدل ⁵ ل.ل	السنة الحالية حتى تاريخ الإصدار ل.ل
المبيعات السنوية ⁶ ، ما عدا العقد الحالي.					
النقد أو ما يعادله ⁷ في بداية السنة					
صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة ⁸ التشغيل والاستثمار والتمويل ما عدا العقود المستقبلية.					
صافي النقد المتوقع من استخدامه في العقود المستقبلية ما عدا العقد الحالي.					
النقد أو ما يعادله ⁸ في نهاية السنة (أي مجموع الأسطر الثلاثة السابقة)					

في حال مشاركة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية، يجب ملء الجدول لكل عضو في المجموعة.
لهذا الغرض، نرفق المستندات التي يحددها البند 7 من المادة 8 (شروط الأهلية – المتطلبات الاقتصادية والمالية) الواردة في التعليمات للعارضين.

4 السنة الماضية= السنة الحسابية الماضية التي تم تدقيق حساباتها.

5 المبالغ التي تدرج في العمود "معدل" هي المعدل الحسابي للمبالغ التي أدرجت في العواميد الثلاثة السابقة لكن للسطر عينه.

6 إجمالي تدفق الفوائد الاقتصادية (النقد والمستحقات وأي أصول أخرى) الناشئة عن أنشطة المؤسسة التشغيلية العادية (كبيع السلع، وبيع الخدمات، وفوائد العائدات والأرباح) في خلال السنة.

7 يتضمن النقد أو ما يعادله النقود الفورية والودائع تحت الطلب، بالإضافة إلى الاستثمارات العالية السيولة والقصيرة الأمد والقابلة للتحويل لمبلغ نقدي محدد والخاضعة قيمتها لتغير لا يُذكر. عادة ما يحدد الاستثمار بما يعادل النقد عندما يصبح مستحقاً بعد فترة ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الإستحقاق. يتم إستبعاد إستثمارات الأسهم إلا في حال كانت أصلاً ما يعادل النقد (أي أسهم مكتسبة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لاستردادها). ويتضمن النقد وما يعادله السحوبات على الكشوفات التي يتم تسديدها على الطلب والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إدارة أموال أي مؤسسة.

8 أنشطة التشغيل هي أنشطة المؤسسة الرئيسية المنتجة للأرباح غير أنشطة الاستثمار أو التمويل. تشمل تدفقات التشغيل النقدية النقد الذي دفعه العملاء والنقد الذي يدفع للمزودين والموظفين. أما أنشطة الاستثمار فتشمل اكتساب الأصول الطويلة الأمد والتصرف بها بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى غير المعادلة للنقد. والأنشطة التمويلية هي الأنشطة التي تحدث تغييراً في رأسمال المؤسسة وفي إقتراضها. يمكن أن تصنف الفوائد والعائدات المقبوضة والمدفوعة ضمن التدفقات النقدية التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية شرط أن تُصنف باستمرار من فترة إلى أخرى. وتُصنف التدفقات النقدية الناتجة عن الضرائب على الدخل كتشغيلية إلا إذا أمكن تصنيفها ضمن الأنشطة التمويلية أو الاستثمارية.

بالإشارة إلى البند 7 من المادة 8 (شروط الأهلية – متطلبات القدرة التقنية و/أو المهنية) الواردة في التعليمات للعارضين، ندرج في الجدول التالي العقود ذات الصلة في الفترة [أدرج السنوات]

السنة	العميل	مواصفات العقد	القيمة

لهذا الغرض، نرفق المستندات التي يحددها البند 7 من المادة 8 (شروط الأهلية – متطلبات القدرة التقنية و/أو المهنية) الواردة في التعليمات للعارضين

مقدم من:

تعريف المؤسسة الاقتصادية	
إسم الشركة	
الإسم والشهرة	
المسمى الوظيفي	
التوقيع	
التاريخ	
الختم	

[في حال مجموعة مؤسسات اقتصادية]:

الإسم (الأسماء)	العنوان
الرئيس 1*	
الخ*	

* إضافة أو حذف أسطر إضافية خاصة بالشركاء بحسب الضرورة. تجدر الإشارة إلى أن المتعاقد من الباطن لا يعتبر شريكاً في إجراءات المناقصة.

ندرك أنه في حال لم نتمكن من الإستجابة لما هو مطلوب ضمن المهلة المحددة بعد إستلامنا تبليغ تلزيمنا الصفة أو إذا كانت المعلومات التي قدمناها خاطئة، سيلغى العقد.

إسم وشهرة الشخص المخول بحسب الأصول توقيع العرض نيابة عن العارض أو بإسم مجموعة المؤسسات الاقتصادية (إن طبق ذلك): [أدرج الإسم بالكامل]

الجمهورية اللبنانية
مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الجزء ج / نماذج العروض / القسم الأول: نموذج تقديم عرض فني

التوقيع: [توقيع الشخص المخوّل]

المكان والتاريخ: [أدرج المكان والتاريخ]

ختم الرئيس: _____ [طابع: 50000 ل.ل.]

القسم الثاني – جدول الكميات والمواصفات

البند رقم.	مواصفات الخدمات	الأعداد والكميات (عند وجوب ذلك)
1	[أدرج المواصفات المتعلقة بتنفيذ الخدمات]	[أدرج الأعداد أو الكميات إلخ]
2		
3		
4		
5		

إسم وشهرة الشخص المخول بحسب الأصول توقيع العرض نيابة عن العارض أو بإسم مجموعة المؤسسات
الإقتصادية (إن طبق ذلك): [أدرج الإسم بالكامل]

التوقيع: [توقيع الشخص المخول]

المكان والتاريخ: [أدرج المكان والتاريخ]

ختم: _____

القسم الثالث - نموذج العرض المالي⁹

إلى: [أدرج إسم سلطة التعاقد وعنوانها]
(المشار إليها في هذه الوثيقة ب"سلطة التعاقد")

إسم الصفقة: [أدرج إسم الصفقة]

رقم المرجع: [أدرج رقم المرجع الخاص بالصفقة]

أيها السادة الكرام،
1. نحن، الموقعون أدناه، نعلن بموجب هذه الوثيقة إننا نتعهد بالتسليم، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط وضمن المهل الزمنية المحددة في عرضنا الفني، من دون أي قيد أو شرط.

[إذا لم يكن التعاقد على أساس مجموعات]
[أدرج مواصفات اللوازم والتجهيزات / الأشغال / الخدمات]

2. مجموع سعر العرض:
سعر العرض بالأرقام: [أدرج سعر العرض بالأرقام ل.ل.]

وكتابة: [أدرج سعر العرض بالأحرف بالليرة اللبنانية]

3. نشير إلى أن سلطة التعاقد ليست ملزمة بتلزيمننا الصفقة وأنها تحتفظ بحق تلزيم جزء منها وأنها لن تتحمل أي مسؤولية تجاهنا في حال حصول ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

إسم وشهرة الشخص المخول بحسب الأصول توقيع العرض نيابة عن المعارض أو بإسم مجموعة المؤسسات الاقتصادية (إن طبق ذلك): [أدرج الإسم بالكامل]

التوقيع: [توقيع الشخص المخول]

المكان والتاريخ: [أدرج المكان والتاريخ]

ختم الرئيس: _____

⁹ يوضع نموذج المناقصة المالية في ظرف منفصل بحسب الجزء 19 من المعلومات للعارضين.

القسم الرابع - جدول الأسعار - تلتزم على أساس السعر الأدنى أو على أساس العرض
الأفضل¹⁰ MEAT

البند رقم.	مواصفات الخدمات	سعر الوحدة ل.ل. (بالأرقام والأحرف)	العدد	السعر الإجمالي ل.ل.
1				
2				
3				
إلخ...				
	المجموع دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة:			
	الضريبة على القيمة المضافة (11%)			
	المجموع بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة: (بالأرقام والأحرف)			
	تعريف المؤسسة الاقتصادية			
	إسم المؤسسة الاقتصادية:			
	إسم ممثل المؤسسة الاقتصادية بالكامل:			
	التوقيع:			
	التاريخ:			
	الختم:			

¹⁰ تستخدم في حال التلتزم سندا للسعر الأدنى أو سندا للجدوى الاقتصادية الأكبر

ANTIVIRUS SOLUTION FOR THE LEBANESE ADMINISTRATION

تلزم تأمين نظام الحماية والأمان (ANTIVIRUS) لتجهيزات المعلوماتية لعدد من
الادارات العامة والخدمات المتصلة بها

رقم المرجع: _____

د. مي شدياق

وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية